



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

המאשימה **מדינת ישראל**

נגד

הנאשמים

1. בנימין נתניהו
2. שאול אלוביץ', ת"ז 042089367
3. איריס אלוביץ', ת"ז 056381353
4. ארנון מוזס, ת"ז 051659159

נוכחים:

מטעם המאשימה:

מטעם הנאשמים:

עו"ד אלון גילדין; עו"ד טפת מויאל – רוטשילד; עו"ד נועם הירש;
עו"ד ניצן וולקן
ב"כ נאשם 1 עו"ד עמית חדד; עו"ד נועה מילשטיין; עו"ד ישראל
וולנרמן; עו"ד כרמל בן – צור
ב"כ נאשמים 2 ו-3 עו"ד נועה פירר
ב"כ נאשם 4 עו"ד נויט נגב

פרוטוקול

פרוטוקול הדיון הוקלט.

העידה: ע"ת 118 עו"ד שלומית ברנע-פרגו.

הוגשו מוצגים: ת/1439, ת/1440, ת/1441, ת/1442 (סומן גם נ/2924).

ת/1438, דיסק מחקרי תקשורת שהוגש ביום 6.5.2023 ונשאר בידי המאשימה, הוחזר לבית המשפט.
נ/3782, נ/3783, נ/3784.

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים היום לגבי שמיעת העדים הנותרים, להלן פרטי הדיונים הקבועים לסיום פרשת התביעה, בהתחשב באילוצי העדים וב"כ הצדדים:

1. הדיון הבא קבוע ביום 21.5.2024 בשעה 09:00, לשמיעת עדותו של ע"ת 118 השר יריב לוין.

2. הדיון הקבוע ביום 22.5.2024 מבוטל, בהיעדר עדים פנויים לעדות באותו יום.

3. הדיונים הקבועים ב- 27.5.2024, 28.5.2024 ו- 29.5.2024, מבוטלים בשל אילוצים של ב"כ הצדדים והעדים.



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

4. בתאריך 3.6.2024 צפויים להעיד הגב' פרח לרנר והחוקר יצחק קסיאל.
5. בתאריך 4.6.2024 או 5.6.2024 יעיד העד רון אילון, ככל שהדבר יתאפשר מבחינת שירות המילואים של העד.
6. בהתאם לסיכום בין המאשימה לבין העד זאב רובינשטיין, בכפוף להשלמת הסידורים הדרושים לשמיעת עדותו מבחינת הרשויות בארה"ב, עדותו של העד תשמע בימים שני עד חמישי בין התאריכים 19.6.2024 ל- 3.7.2024, למעט בתאריך 27.6.2024, בשעות 15:16 עד 22:30.
7. המאשימה תמסור לכל היותר בתוך שבוע עדכון לגבי עדותו של העד רון אילון ולגבי ההיערכות לשמיעת עדותו של העד זאב רובינשטיין.
8. עדות של עו"ד דוד שמרון תשמע מיד בתום עדותו של זאב רובינשטיין. על הצדדים לקחת בחשבון שייתכן שעדותו של העד רובינשטיין תהייה קצרה מהערכותיהם הנוכחיות, כך שעדותו של עו"ד שמרון תוקדם.

המזכירות תבטל בשלב זה את ההקלטות שהוזמנו לתאריכים 22.5.2024, 27.5.2024, 28.5.2024 ו- 29.5.2024.

ניתנה היום ל' בניסן תשפ"ד, 08/05/2024 במעמד הנוכחים.


עודד שחם, שופט


משה בר-עם, שופט


רבקה פרידמן-פלדמן, שופטת
בכירה



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

תמליל פרוטוקול מוקלט

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: בוקר טוב לכולם. היום 8 במאי 2024

תיק פלילי 67104-01-20. חודש טוב ואנחנו מתחילים עם העדה.

אנחנו עם הגברת שלומית ברנע פרגו, עורכת דין.

קודם כל שלום לך

ת. שלום רב

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: כמו כל עד ועדה את חייבת להעיד את האמת, כל האמת,

רק את האמת אחרת צפויה לעונשים הקבועים בחוק.

אם את צריכה הפסקה תגידי לנו, את יכולה לשתות אם את רוצה.

אנחנו מתחילים, חקירה ראשית בבקשה.

עו"ד נועה פירר: בוקר טוב. במסגרת האישום שלנו הודעת העדה הוגשה לבית המשפט

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היא הוגשה ונסרקה

עו"ד נועה פירר: כן, רצינו רק להוסיף מה שלא נכתב והוסכם עם חברינו שזה בהתאם להסתייגויות

המקובלות בדבר עדות שמועה וסברה.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מאה אחוז. תודה

כב' השופט ע' שחם: ברור, ברור

ע"ת 118 עו"ד שלומית ברנע-פרגו לאחר שהוזהרה כדין משיבה לשאלות עו"ד טפת מויאל-רוטשילד

בחקירה ראשית

ש. בוקר טוב שלומית

ת. בוקר אור

ש. אם את יכולה בבקשה להציג את תפקידך בפני בית המשפט?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ודאי. אני משמשת כיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, אני אחראית לייעוץ המשפטי
2 לראש הממשלה, למשרד ראש הממשלה ליחידות המשרד כולל מזכירות הממשלה, ליחידות
3 סמך ולמשרדי ממשלה נוספים כשהייעוץ המשפטי להם הוטל עלי.
4 ממתי את משמשת בתפקיד הזה?
5 מונית ליועמ"ש בפועל ב-2001 ואני משמשת בתפקיד מ-2003.
6 תספרי בבקשה איזה תדרוך משפטי נעשה, אם בכלל, בעת כינון ממשלה חדשה?
7 בעת כינון ממשלה חדשה יש לעשות הדרכה או חפיפה או הבאת מידע לידיעת השרים לפי
8 החלטת ממשלה שקובעת שיש לפעול לפי נוהל העברת שלטון בעת חילופי תפקיד של שרים
9 ובעת החלפת ממשלה. אני עורכת, לשכתי עורכת בהשגחתי כמובן בפיקוחי, באחריותי חוברת
10 שכוללת את הנושאים שהחלטת הממשלה מחייבת לכלול אותם באותה העברת נוהל,
11 מהם הנושאים שהחלטה קבעה שיש לקבוע אותם בנוהל?
12 אני אומרת מתוך זיכרון, החוקים, אם אני מתייחסת לראש הממשלה, החוקים שראש
13 הממשלה אחראי להם, החוקים שלראש הממשלה יש סמכות שמקנים לראש הממשלה
14 סמכות או מקנים חובת התייעצות עם ראש הממשלה. נושאים כמו עיקרי הנחיות היועצת
15 המשפטית לממשלה, עיקרי תקנון עבודת הממשלה, נושאי פרטניים יותר כמו הכללים
16 למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, מתנות, חסויות, נסיעות לחו"ל.
17 בהקשר של מתנות מה נקבע שמה צריך? איזה דברי חקיקה?
18 בהחלטת הממשלה אין קביעה פרטנית אולם אני מביאה במסגרת החוברת את חוק שירות
19 הציבור מתנות ומפנה לתקנות שירות הציבור מתנות ובמידת הצורך אנחנו מתעדכנים מפעם
20 לפעם מחוברת לחוברת, מחילופי שלטון לחילופי שלטון גם התייחסות לתקשי"ר, יש את
21 הנחיות היועצת המשפטית לממשלה.
22 אז מכוח זה מה בעצם יצרתם או דיברת על נוהל זה משהו כתוב?
23 זאת חוברת.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד עמית חזד: בואי נשמור על כללים של חקירה ראשית בסדר? הייתה נאמר בעדינות שאלה

2 מדריכה משהו.

3 ת. זאת חוברת שכוללת, חוברת לא קצרה שכוללת את כל הנושאים שאמרתי וכן כוללת נהלים

4 נוספים, נהלי משרד וכל נושא אחר שמצאתי לנכון שחשוב לכלול בחוברת.

5 ש. את זוכרת ממתי החלטת הממשלה הזו?

6 ת. מ-2009

7 ש. אוקי. את המספר שלה, או שהגזמתי? את מספר ההחלטה או שהגזמתי עם זה?

8 עו"ד עמית חזד: את יכולה להגיד לה

9 ש. מספר 4431 זו ההחלטה?

10 ת. אינני זוכרת את המספר

11 ש. אני רוצה להציג לך שתי חוברות שסומנו בחקירה שלך הם גיל ראכלין/1 וגיל ראכלין/2

12 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אתם מגישים?

13 ש. אני רוצה להגיש את זה, כן

14 עו"ד עמית חזד: זה הוגש לא?

15 ש. לא, זה לא הוגש

16 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זה מסומן כבר?

17 ש. ת/1439 זה הסימון.

18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: תודה רבה.

19 ש. שלומית אם את יכולה בבקשה להסביר מה זו החוברת הזאת? מי ערך אותה ואיך זה קשור

20 למה שסיפרת קודם?

21 ת. אוקי. זוהי חוברת שהלשכה המשפטית הכינה, אני הגשתי אותה שמרכזת את הנושאים

22 שהחלטת הממשלה דורשת לכלול בנוהל העברת תפקיד בעת חילופי שרים ובעת כינון ממשלה

23 חדשה וכן נושאים נוספים שמצאתי לנכון לכלול ואנחנו רואים כאן לפי תוכן העניינים את

24 הפירוט של הנושאים שמופיעים בתוך החוברת.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. אוקי. את יכולה להפנות כאן איפה יש, אם בכלל, התייחסות לנושא של מתנות ואיפה יש
2 התייחסות,
3 **עו"ד עמית חזד:** יש ראשי פרקים, יש עמודים בשביל מה צריך לשאול?
4 ש. לנושא של הכללים למניעת ניגוד עניינים?
5 ת. בוודאי, כללים בדבר מניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים בעמוד 22 וביחס למתנות
6 בעמוד 35.
7 ש. אוקי. אני אציג לך חוברת נוספת ממרץ 2013 רק לפני כן שאלה לגבי ת/1439 החוברת שאת
8 מחזיקה כעת, ממתי החוברת הזו?
9 ת. אני לא יודעת
10 **עו"ד עמית חזד:** את יכולה להגיד לה
11 ש. מ-2009?
12 ת. לא בהכרח. אנחנו הוצאנו חוברת ב-2011, הוצאנו חוברת ב-2015
13 ש. אבל אני שואלת לגבי זו אם את יכולה לראות, גם בחקירה שלך כשהציגו לך אותה וחברי
14 אישר לי להזכיר לך את ציינת שזו החוברת שיצאה בשנת 2009. ספציפית זו.
15 ת. יכול להיות, אין לי דרך, אני לא חולקת על כך שזה מ-2009 אין דרך לזהות חוברת ללא
16 התאריך, דף הקאוור שהיה עליה משום שהחוברות דומות במידה רבה זו לזו בשינויים
17 קטנים.
18 ש. אז הנה אפרופו חוברות דומות אני מציגה לך חוברת נוספת, ברשות בית משפט אנחנו גם
19 נבקש להגיש את זה.
20 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** תודה זה יהיה ת/1440.
21 ש. מה זו, שוב אני שואלת מה זו החוברת הזו? ממתי היא?
22 ת. החוברת הזו אף היא נערכה לפי החלטת הממשלה בדבר נוהל העברת תפקיד בעת חילופי
23 שרים ובעת כינון ממשלה חדשה והיא נושאת את התאריך מרץ 2013.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- ש. שוב שאלה, אם גם בחוברת הזו יש התייחסות למה שתיארת קודם לנושאים של הכללים
למניעת ניגוד עניינים, נושא מתנות?
- ת. אכן, כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים בעמוד 21, ומתנות בעמוד 38.
- ש. עכשיו, למי הגשת, אם בכלל, את החוברת הזאת, את שתי החוברות הללו ומתי?
- כב' השופט מ' בר-עם:** למען הסר ספק כדי להבין, הכללים באופן ספציפי למניעת ניגוד עניינים ומתנות ובכלל, זה כללים שגברתי ערכה אותם או שזה איסוף ממקורות אחרים שזה רק מקבל ביטוי בחוברת?
- ת. אלה כללים שמכונים כללי ועדת אשר
- כב' השופט מ' בר-עם:** זאת אומרת המעורבות של גברתי בעניין, האם גברתי אספה ממקורות אחרים או שגברתי גם ניסחה חלק מהכללים כאן?
- ת. לא, אלה כללים שנקבעו על ידי ועדת אשר ואומצו בהחלטת ממשלה.
- כב' השופט מ' בר-עם:** הבנתי
- ת. ואני מביאה אותם כמות שהם
- כב' השופט מ' בר-עם:** כמות שהם, בסדר, גם לעניין המתנות זה אותו דבר?
- ת. לעניין המתנות אני מביאה לקט מנושאים שונים שהחוק והתקנות מתייחסים אליהם והתקשי"ר והלקט הזה ערוך על ידי.
- כב' השופט מ' בר-עם:** ברור, אבל גם מנוסח? יש ניסוח של גברתי שילובם בכללים האלו, בנוהל הזה של ... מתנות?
- ת. לגבי הכללים הבאתי אותו כמות שהוא ובאשר למתנות בהחלט ניסחתי, הייתי מעורבת בניסוח.
- כב' השופט מ' בר-עם:** הבנתי.
- ש. אז שאלתי אותך למי הגשת, אם בכלל, את החוברת ומתי?
- ת. את החוברות הללו הגשתי לראש הממשלה, לשרים שהייתי אחראית לייעוץ המשפטי שניתן להם, השתנה ממשלה לממשלה.



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. מתי הצגת לראש הממשלה את החוברות הללו?
- 2 ת. בסמוך לאחר כניסתו לתפקיד, לאחר השבעת הממשלה
- 3 ש. אוקי. אז בהקשר הזה יש כאן 2009 ו-2013?
- 4 ת. אז לאחר כינון הממשלה ב-2009 ולאחר כינון הממשלה ב-2013.
- 5 ש. אוקי. כשהצגת לו את החוברות הללו מעבר לזה שמסרת אותם, האם הסברת משהו, ציינת
- 6 משהו? הפנית?
- 7 עו"ד עמית חזד: שאלות לא מדריכות בכלל, האם הסברת משהו, ציינת משהו?
- 8 ש. מה היה נלווה להגשת החוברות.
- 9 עו"ד עמית חזד: אני הרי לא התנגדתי רק ביקשתי כשראיתי פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית
- 10 ונחזור למסלול הרגיל של חקירה ראשית, לא שצריכים להגיד כן, כן, כן לכל שאלה של
- 11 התביעה.
- 12 ש. אני חושבת שהאם זה הרבה יותר פתוח מלשאול אותה מה אמרת אבל בסדר
- 13 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: האם זו שאלה מדריכה אבל לא חשוב, תעני.
- 14 ת. תודה. נפגשתי עם ראש הממשלה לפגישה קצרה הואיל ויומנו היה מאוד עמוס והוא לא היה
- 15 לו קשב רב
- 16 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: את יכולה לומר על איזה שנה או על שתיהן?
- 17 ת. על שתיהן. מכיוון שהצגת החוברות זה היה הליך פורמאלי אז הוא עיין בחוברת, סקרתי בפניו
- 18 את תוכן העניינים במה עוסקת החוברת, הפצרתי בו להסתייע בחוברת ככלי עזר מאוד
- 19 שימושי ויעיל.
- 20 ש. הוא שאל אותך שאלות, אם בכלל?
- 21 ת. הוא לא שאל אותי כל שאלות שהן, הוא שאל אותי מלכתחילה מה יש בחוברת הזאת? אמרתי
- 22 לו שהחוברת הזאת נערכה לפי החלטת הממשלה ויש בה רשימה של נושאים שחשובים
- 23 לעבודתו וסקרתי בפניו את תוכן העניינים על מנת, תוך כדי זה שהוא מעיין בתוכן העניינים
- 24 ובחוברת וביקשתי ממנו לעשות שימוש בה.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. אוקי.
- 2 ת. שאלתי אותו אם הוא מעוניין שאני אסביר לו בצורה יותר מפורטת? אבל הוא אמר שהוא
- 3 יעיין בחוברת בזמנו החופשי.
- 4 ש. אוקי. בחלק שעוסק במתנות בשתי החוברות יש שם סעיף 7 כבודכם זה בעמוד 36 בחוברת
- 5 הראשונה ובעמוד 39 בחוברת השנייה, זה אותו נוסח.
- 6 עו"ד עמית חזד: יש התייחסות לשאלה הזו בחקירה?
- 7 ש. יש התייחסות בריענון זיכרון.
- 8 כתוב שם נוהל זה אינו חל על קבלת מתנות אישיות כגון מתנה הניתנת לעובד ללא קשר
- 9 להיותו עובד מדינה, מתנה הניתנת מחברים לעבודה, מתנה הניתנת מועד עובדים, מתנה
- 10 הניתנת לרגל אירוע משפחתי שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניין. כפי שגם אמרת לכבי' השופט
- 11 בר-עם קודם, חלק מזה למעשה אתם ערכתם וניסחתם אני רק רוצה לשאול למה ציינתם ללא
- 12 קשר להיותו עובד מדינה?
- 13 ת. אלה הוראות התקשי"ר. התקשי"ר קובע שהנוהל לא חל על מתנה הניתנת לעובד ללא קשר
- 14 להיותו עובד מדינה, מתנה הניתנת מחברים לעבודה שזה מופיע גם בחוק, מתנה הניתנת מועד
- 15 העובדים ומתנה הניתנת לעובד לרגל אירוע אישי או משפחתי שניתנה לפי הנהוג בנסיבות
- 16 העניין וזה תחת הכותרת מתנות אישיות בתקשי"ר.
- 17 ש. וכשאת אומרת הנוהל אינו חל המילה נוהל מה היא מאגדת בתוכה? לאיזה דברי חקיקה
- 18 הכוונה?
- 19 ת. מדובר על חוק המתנות, חוק שירות הציבור מתנות והמילה נוהל במקרה הזה לקוחה מתוך
- 20 התקשי"ר.
- 21 ש. ועכשיו אני רוצה שתסבירי בעצם מה המשמעות, אם בכלל, של האמירה הזאת שהנוהל אינו
- 22 חל על מתנות אישיות, אני שואלת מה המשמעות מבחינת האם הן מותרות או אסורות, האם
- 23 יש מתנות אישיות שהנוהל אינו חל עליהן, האם זה בכך אומר שהן אסורות?
- 24 עו"ד עמית חזד: אני מתנגד



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** מה המטרה של ההסבר? מה שכתוב, כתוב ואנחנו יודעים
2 לקרוא.

3 **עו"ד עמית חזד:** נכון, והיא לא נשאלה על זה בחקירה

4 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** זה לא משהו שהיא ניסחה, זה מתוך התקשי"ר

5 ש. לא, זה משהו מתוך,

6 **עו"ד עמית חזד:** זה מה שהיא אמרה

7 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** או מתוך החוק?

8 ש. לא

9 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** זה מה שהבנתי

10 **עו"ד עמית חזד:** זה מה שהיא אמרה

11 ש. אתה רוצה להתנגד ואז אני אשיב?

12 **עו"ד עמית חזד:** לא, זה שאלה של בית משפט.

13 ש. לא שאל אותי שאלה, מה השאלה?

14 **כב' השופט ע' שחם:** מה אנחנו בעצם אמורים לעשות? הרי השאלה איך זה מתפרש היא לא שאלה

15 של מה העדה סבורה כך או אחרת, וגם מה התועלת בזה שאנחנו נשמע מה הפרשנות של העדה

16 בסוגיה הזו?

17 ש. אז אני אומר לכבודכם, במענה לכתב האישום ואני יכולה להפנות למענה לסעיפים 661 עד

18 663 נטענה למעשה על ידי הנאשם באמצעות באי כוחו טענת הסתמכות, טענת ההסתמכות

19 הזאת היא בין היתר, על העדה כאן, על היועצת המשפטית לממשלה במפורש.

20 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** רגע אולי אנחנו צריכים להוציא אותה?

21 **עו"ד עמית חזד:** ודאי שצריך להוציא אותה.

22 **כב' השופט ע' שחם:** התשובה הוגשה מתי?

23 ש. סליחה.

24 **עו"ד נועם הירש:** ב-18.1.21



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- ש. בטענת, בעצם בטענת ההסתמכות הזאת נאמר שהסתמכו על חוות דעת ועל שיח בעל פה
שהתקיים בין ראש הממשלה לבין העדה
- כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** גברתי לא שאלה כרגע על הפרשנות שניתנה לראש הממשלה,
גברתי שאלה על איך היא מפרשת, לא שאלה על מה שהיא עשתה אלא על מה שהיא חושבת
שצריך לעשות.
- ש. אבל כבודכם האמירה שעליה נטען שראש הממשלה הסתמך, קודם כל האמירה בכתב היא
בעצם אותה אמירה שנמצאת בחוברות האמירה הזו שהצגתי לה ושאלתי אותה מה
המשמעות ובהמשך נראה שתי אמירות דומות בשני מסמכים נוספים, חברי גם חקר בהרחבה
שורה של עדי הגנה ביחס לאמירה הזאת.
- עכשיו, הפרשנות, הנושא שעליו נטען שהסתמכו הוא בדיוק הסוגיה הזו, האם קבלת מתנות
אישיות מחברים היא מותרת או אסורה.
- כב' השופט ע' שחם:** אבל הגברת לא שאלה עכשיו מה הייתה העצה שניתנה על ידי העדה, אם ניתנה
לנאשם, הגברת שאלה מהי הפרשנות שלה, קשה לראות איך זה מקדם אותנו.
- ש. לא, אבל העצה
- כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** השאלה אם את הפרשנות הזו היא מסרה לראש הממשלה
בתדרוך?
- ש. אנחנו נשאל אבל ראש הממשלה
- כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** לתת פרשנות למסמך, מה היא חושבת או מה היא התכוונה
היא לא עשתה עם זה משהו.
- ש. כשטוענים טענת הסתמכות על גורם מקצועי בוודאי יש משמעות לעמדה שלו במיוחד כשנטען
שהיא דיברה איתו, תיכף נראה, היא טוענת שהיא לא דיברה איתו, אם היא דיברה איתו בעל
פה.
- כב' השופט מ' בר-עם:** הנקודה החשובה זה מודעותו של הנאשם מה הוא ידע, מה הוא לא ידע? מה
נאמר לו?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. אז מה נאמר לו,
- 2 כב' השופט מ' בר-עם: מה סבורה היועצת המשפטית אם זה הובא לידיעתו זה אפשר לשאול
- 3 ש. אם נדע מה העמדה שלה אז נדע מה נאמר לו
- 4 עו"ד עמית חדד: לא, לא
- 5 כב' השופט ע' שחם: לא בהכרח
- 6 ש. אבל אני אומר כבודכם אני אקדים את המאוחר, היא תאמר בהמשך שהיא לא דיברה איתו.
- 7 עו"ד עמית חדד: מה זה בהמשך? מה שאת אומרת היא תאמר בהמשך
- 8 ש. אבל יש כאן איזושהי סתירה
- 9 עו"ד עמית חדד: היא תאמר בהמשך, אני מבין שזה הכל משחק, היא תאמר בהמשך זה אוטומט כזה
- 10 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: עו"ד חדד אדוני ישב
- 11 עו"ד עמית חדד: סליחה גברתי
- 12 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מה היא תאמר בהמשך אנחנו נשמע, מה היא אמרה בחקירה
- 13 זה מה שאולי גברתי התכוונה אבל אין שום משמעות למה היא מפרשת. המשמעות היא למה
- 14 היא עשתה ואם יש טענת הסתמכות גברתי יכולה לשאול איך הדברים באו לידי ביטוי בשיחה
- 15 בינה לבין ראש הממשלה, איך היא מפרשת לעצמה ומה היא חושבת על זה כשהיא נמצאת
- 16 לבד במשרדה? זה לא משנה לנו.
- 17 עו"ד אלון גילדין: כבודכם אני אנסה לרגע לשכנע את כבודכם.
- 18 עו"ד עמית חדד: מה זה עכשיו,
- 19 כב' השופט ע' שחם: מר חדד כשנזקק לעזרתו של אדוני,
- 20 עו"ד עמית חדד: לא, עוד מישהו שיקום עכשיו ויטען עכשיו מהתחלה?
- 21 עו"ד אלון גילדין: לא מהתחלה, קצר מאוד. הדבר הראשון ממה שעולה, ממה שחברתי אמרה יש פה
- 22 שאלה של מחלוקת עובדתית, במענה לכתב האישום נאמר שהיא נתנה לו חוות דעת, שהיא
- 23 בעל פה הוא הסתמך על הדברים שהיא אמרה לו בעניין בשיחות האלה בעל פה והעדה
- 24 בחקירתה, אולי תגיד, אולי לא תגיד אמרה שהיא לא ניהלה דברים כאלה בעל פה, כדי



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 להכריע בשאלת המהימנות הזאת בשאלה עובדתית שבין עדה לבין נאשם שמן הסתם, יעלה
2 יום אחד להעיד וכנראה יעיד את מה שהוא כתב במענה לכתב האישום יש חשיבות לעניין
3 שלא יכול להיות שהיא אמרה את זה כי היא לגמרי אף פעם לא חשבה ככה ולכן למה שהיא
4 חשבה יש השלכה על ההכרעה העובדתית.
- 5 **כב' השופט ע' שחם:** מר גילדין לכאורה ראשון, ראשון. אחרון אחרון. תשאלו, האם התנהל, כן או
6 לא, שיג ושיח בנושא הזה, ואם התשובה תהיה כן אז יהיה טעם לברר את תוכנו של שיג ושיח
7 כזה. מהי העמדה הפרשנית שלה כשלעצמה גם אחרי ששמענו את אדוני קשה לראות מה
8 אנחנו נעשה עם זה.
- 9 **עו"ד אלון גילדין:** אני רק אשלים
- 10 **כב' השופט מ' בר-עם:** אני רק אגיד משפט נוסף, גם העובדה שהיא אמרה או לא אמרה היא לא
11 בהכרח קשורה לעמדה הפרשנית, אם הייתה עמדה הפוכה מבחינה פוזיטיבית אדוני יכול
12 לטעון זה לא סביר משום שעמדתה שונה
13 ש. היא הפוכה
- 14 **כב' השופט מ' בר-עם:** אבל משלא נאמר דבר, לא נאמר דבר זה עדיין,
15 **עו"ד אלון גילדין:** אבל היא אומרת, היא תגיד או לא תגיד לא נאמר דבר. ראש הממשלה יעמוד פה
16 ויגיד נאמר גם נאמר, בית המשפט ישמע עמדה אחת וישמע עמדה הפוכה. עכשיו כדי שאנחנו
17 נצליח לשכנע את בית המשפט שעמדת העד במה שהעדה אומרת זה הנכון ומה שהנאשם אומר
18 זה לא נכון, אנחנו יכולים,
- 19 **כב' השופט מ' בר-עם:** אבל סליחה רגע, זה רלוונטי אם העדה תאמר פה ותעיד פה בבית המשפט
20 עמדה פוזיטיבית על דברים שנאמרו, היא לא אמרה דבר אז גם אם הסברה שלה היא שונה
21 אז זה עדיין לא בהכרח, לא בהכרח דברים שכן,
- 22 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** חוץ מזה אם לא נקבל את עמדתה שהיא לא אמרה אז מה,
23 אז נקבל את עמדתה על הפרשנות? אם לא נקבל את עמדתה.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד אלון גילדין: לא, אני אומר איך אני רוצה לטעון טענה נסיבתית כשטענה עובדתית אחת
2 שמושמעת, ראייה עובדתית אחת שנשמעת בפני בית משפט היא נכונה וראייה אחרת
3 שנשמעת בפני בית המשפט אינה נכונה. כדי לבסס את אותה טענה נסיבתית אני אומר שהדבר
4 שכתוב במענה לכתב אישום אינו יכול, לא רק שהוא לא נכון כי עד אומר שהוא לא נכון הוא
5 גם לא יכול להיות כי זו מעולם לא הייתה עמדתו ולא יכול להיות שהוא אמר את זה. בשביל
6 להראות שמעולם זו לא הייתה עמדתו ולא יכול להיות שהוא אמר את זה זאת שאלה
7 רלוונטית מה עמדת הלשכה המשפטית.

8 2. אני אגיד את זה הרבה יותר קצר, כאשר עולה פה טענת הסתמכות מבעל מקצוע,

9 עו"ד עמית חדד: ...

10 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: עו"ד חדד תשב

11 עו"ד עמית חדד: לא, זה כבר שני עורכי דין שטוענים טענות שסותרות אחת את השנייה.

12 עו"ד אלון גילדין: הטענה השנייה אומרת כבודכם כאשר עולה טענת הסתמכות על בעל מקצוע ברור

13 שיש חשיבות מה הוא אמר אבל בוודאי מה עמדת בעל המקצוע שעליו מסתמכים היא

14 משמעותית, למה? למשל הדין מבקש שייתנו את כל המידע, אם בעל המקצוע עמדתו

15 המשפטית היא עמדה אחרת, היא דעה שונה, עמדה שונה יש פה תשתית שלפחות לא ניתן כל

16 המידע כי הרי עמדתו היא אחרת בנושא הזה ולכן מה שאני אומר שעמדת הלשכה המשפטית,

17 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: הבנו את הטענה וזהו. התשובה היא לא.

18 כב' השופט מ' בר-עם: התשובה היא לא

19 עו"ד עמית חדד: רק אני בכל זאת אבהיר אם אפשר גברתי, אני ישבתי כמה פעמים כשכבודכם

20 ביקשתם זה גם לא נכון עובדתית

21 כב' השופט ע' שחם: אבל אין צורך

22 עו"ד עמית חדד: אני רק אומר שעובדתית,

23 כב' השופט ע' שחם: מר חדד אין צורך

24 עו"ד עמית חדד: גם לא משפט, מילה?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לא.**
- 2 **עו"ד עמית חדד: טוב, בסדר**
- 3 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אפשר להכניס אותה.**
- 4 ש. אני מבקשת להציג לך מכתב מ-12 לאפריל 2011 סומן בחקירה שלך גיל ראכלין/3
- 5 ---- רק מבחינת הסימון, משום מה קפצנו על ת' אחד
- 6 ש. איזה?
- 7 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לא, זה היה בסדר, האחרון היה 1438 ועכשיו היה 1439 ו-**
- 8 1440. זה בסדר.
- 9 עכשיו אנחנו במסמך חדש?
- 10 ש. כן.
- 11 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זה יהיה ת/1441.**
- 12 המכתב מי חתום עליו? הגברת, אוקי.
- 13 ש. אם את יכולה להסביר שלומית מה זה המכתב הזה? מי כתב אותו?
- 14 ת. אני כתבתי את המכתב
- 15 ש. מי הנמענים?
- 16 ת. הנמענים הם ראש הממשלה והשרים שהייתי אחראית לייעוץ המשפטי שניתן להם באותה
- 17 עת
- 18 ש. על איזה רקע נשלח המכתב? מה היה הצורך באותה עת?
- 19 ת. היו פניות רבות מאוד מצד לשכת ראש הממשלה בגין מתנות שראש הממשלה ורעייתו קיבלו
- 20 במסגרת תפקידו של ראש הממשלה ומצד, מעט פניות גם מצד שרים אחרים. לכן חשבתי
- 21 שטוב אעשה אם ארענן את ההוראות הרלוונטיות.
- 22 ש. אוקי. אני רוצה להפנות אותך במכתב הזה לחלק שמדבר על אילו מתנות החוק חל
- 23 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: איזה עמוד?**
- 24 **עו"ד עמית חדד: עמוד 2.**



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. בעמוד השני אין פה פשוט מספרים אבל יש תת כותרת על אילו מתנות החוק חל. חל החוק.
- 2 עו"ד עמית חדד: אין שאלה על זה לא בחקירה ולא בראיון
- 3 ש. יש בראיון
- 4 עו"ד עמית חדד: איפה? תראי לי? בראיון אין
- 5 ש. יש, בסעיף ה'. כשנאמר
- 6 עו"ד עמית חדד: אה, אוקי. נו?
- 7 ש. כשנאמר כאן החוק, לאיזה חוק הכוונה?
- 8 ת. חוק שירות הציבור מתנות
- 9 ש. למה ראתם חשיבות לציין פה שהמתנה ניתנה עוד לפני שעובד הציבור הפך לכזה?
- 10 עו"ד עמית חדד: איפה השאלה הזאת נמצאת? איפה השאלה הזאת נמצאת? איפה, תגידי לי איפה?
- 11 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לאן גברתי מפנה לאיזה שורה? החוק אינו חל,
- 12 ש. על מתנות אישיות המוקנות, בפסקה השנייה
- 13 עו"ד עמית חדד: לדוגמא, לדוגמא על ידי מתנות,
- 14 ש. על ידי חבריו ... כאשר הקשר החברי נוצר במשך תקופה משמעותית
- 15 עו"ד עמית חדד: רק תראי לי איפה השאלה הזאת. טפת שמעתי, השאלה היא איפה בראיון או
- 16 בחקירה יש התייחסות לשאלה הזאת שעכשיו רצית לשאול?
- 17 ש. קודם כל יש
- 18 עו"ד עמית חדד: רק תראי לי איפה?
- 19 ש. אני עונה לך, בסעיף, היא מסבירה את המשמעות של הסעיף הזה
- 20 עו"ד עמית חדד: איפה, הנה סעיף ה', תראי לי איפה זה כתוב
- 21 ש. הנה בעמוד תחת הכותרת על אילו מתנות
- 22 עו"ד עמית חדד: לא, אבל את שאלת שאלה, אני יודע לקרוא, זו ההפניה, איפה כתוב את השאלה
- 23 שעכשיו את שואלת? איפה, איפה זה?
- 24 ש. זה לא התשובה שלה אבל הנושא, התשובה של השאלה הזאת פשוט,



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

- 1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** אתה מתנגד?
- 2 **עו"ד עמית חדד:** אני מאוד מתנגד.
- 3 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** לא שמעתי את השאלה. לא שמעתי שאמרת תשאלני?
- 4 ש. כן, הוא אמר תשאלני
- 5 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** אז תשאלני
- 6 **עו"ד עמית חדד:** תשאלני כדי שאני אוכל להבין את השאלה ונוכל להתנגד לה
- 7 ש. אני רוצה שתבהירי למה ציינתם את, אמרתם החוק אינו חל על מתנות אישיות המוקנות
- 8 לעובד הציבור שלא בתפקידו ואז נתתם דוגמא מתנות הניתנות על ידי חבריו של עובד הציבור
- 9 ואז סייגתם כאשר הקשר החברי נוצר תקופה משמעותית לפני שעובד הציבור הפך לכזה
- 10 ושנהוג היה ליתן מתנות.
- 11 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** רגע על תעני
- 12 ש. אני שואלת לגבי הסייג הזה למה ציינתם אותו?
- 13 **עו"ד עמית חדד:** עכשיו אני אומר שהשאלה הזאת לא מופיעה בחקירה וגם לא בראיון
- 14 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** אני חושבת שלא נטען שזה מופיע בחקירה אלא בראיון
- 15 ש. אני דווקא רוצה להפנות למקום בחקירה
- 16 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** כן בחקירה?
- 17 ש. בראיון יש התייחסות לסעיף הזה, לא לשאלה הזאת ובחקירה
- 18 **עו"ד עמית חדד:** ובחקירה
- 19 **עו"ד אלון גילדין:** אני רק רוצה להגיד
- 20 **כב' השופט ע' שחם:** למה אתם מדברים ביחד?
- 21 **עו"ד עמית חדד:** באיזה מקום בחקירה כי יכול להיות שאני טועה, שתבהיר לפני שאני קם.
- 22 **כב' השופט ע' שחם:** מר חדד אדוני ישב ייתן לחברתו, אם זה מופיע בחקירה רק תפנו אותנו לעמוד
- 23 ולשורה.
- 24 **עו"ד עמית חדד:** נכון.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ש. אני רוצה להפנות לשורה 87 שהיא נשאלת
- 2 **כב' השופט ע' שחם:** לאן מפנים בהודעה?
- 3 ש. גם אני רוצה להפנות לריענון הזיכרון לסעיף ה'
- 4 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** רגע, לאן גברתי הפנתה?
- 5 **כב' השופט ע' שחם:** לאן מפנים בהודעה, לאיזה עמוד, שורה?
- 6 ש. אני רוצה להפנות לתשובה שלה לשורה 87, לשאלה שמתחילה בשורה 87 וגם לריענון זיכרון
- 7 אני אפנה אחר כך
- 8 **עו"ד עמית חדד:** רגע נראה איפה השאלה הזאת מופיעה?
- 9 ש. בתשובה היא מסבירה לגבי קשר חברי.
- 10 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** לכאורה זה נמצא,
- 11 **עו"ד עמית חדד:** לא, זאת לא השאלה למה כתבתם? השאלה היא למה כתבת כך וכך, אני מזכיר מה
- 12 השאלה, אפשר לשאול שאלה אחרת אולי, מעבר לה שזו שאלה היפותטית.
- 13 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** יש בהודעה שלה התייחסות למסמך הזה?
- 14 ש. בהודעה שלה יש התייחסות, לפני כן היא מציגה אותו ומגישה אותו
- 15 **עו"ד עמית חדד:** תראי איפה?
- 16 **כב' השופט מ' בר-עם:** השאלה אם נאמר שם שהדבר הזה קיבל ביטוי באותו מסמך
- 17 **עו"ד עמית חדד:** לא, ממש לא
- 18 ש. כל החקירה עוסקת במסמכים האלה
- 19 **כב' השופט מ' בר-עם:** השאלה מה נאמר לו, מה נמסר או מה נכתב? זה לא נכתב בתשובה
- 20 ש. אבל כבודכם בתשובה היא מסבירה
- 21 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** רגע, דבר דבר. איפה זה מופיע בהודעה?
- 22 ש. איפה המסמך הזה מופיע בהודעה?
- 23 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** כן
- 24 ש. גיל ראכליך/3 בעמוד השני למטה בשורה 46.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 עו"ד נועה מילשטיין: משורה 44 למעשה. 44 עד 47
- 2 ש. יש את התשובה, אני לא צריכה להיצמד לשאלה.
- 3 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אפשר לקבל עותק מראיון העד?
- 4 עו"ד עמית חזד: אם לא אכפת לכבודכם שיש לי עותק מקושקש
- 5 כב' השופט ע' שחם: אין בעיה. הסעיף הרלוונטי זה ה' אנחנו מבינים?
- 6 ש. כן. ה'.
- 7 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: טוב, גברתי רצתה לומר עוד משהו לפני שאנחנו מקבלים
- 8 החלטה?
- 9 ש. כן, אני רוצה לומר שהתוכן של התשובה, למעשה מה שאני שואלת אותה גם אם השאלה
- 10 בחקירה נשאלה באופן אחר והיא נשאלה כשאלה היפותטית שאני פה בחקירה ראשית לא
- 11 שואלת באופן הזה, אני לא צריכה בחקירה הראשית להיצמד לשאלות, צריך שהתשובה תהיה
- 12 כזו שיש עליה התייחסות בתוך החקירה ובדיוק במקום שאליו הפניתי את כבודכם היא
- 13 מתייחסת למשמעות ולחשיבות של מה,
- 14 עו"ד נועה מילשטיין: רגע, אבל גם את זה אולי שהעדה לא תהיה.
- 15 עו"ד עמית חזד: כן, זה גם נכון
- 16 ש. אז אני אומר, לא, לנושא של החברות ואיך בוחנים אותו ולאותם הדברים בדיוק שהיא ציינה
- 17 בחוברת, במכתב.
- 18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: גברתי תחזור לרגע על הנוסח של השאלה, איך גברתי שאלה
- 19 אותה בדיוק? מה הייתה השאלה המדויקת כי התשובה עכשיו לא תואמת את השאלה שהיא
- 20 נשאלה.
- 21 כב' השופט ע' שחם: השאלה לא הייתה למה זה נכתב אלא מה היה הרקע
- 22 ש. כן, השאלה הייתה למה צוינה כדוגמא ההסתייגות הזו
- 23 כב' השופט ע' שחם: אבל זה לא קיים בחומר, לא קיים
- 24 ש. אבל יש כאן הסבר למעשה



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

עו"ד עמית חדד: יש החלטה

כב' השופט ע' שחם: מר חדד אדוני ישב

עו"ד עמית חדד: אני רק רציתי כי אם אני צריך להשיב

כב' השופט ע' שחם: אם צריך ואם לא צריך?

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אדוני התנגד ואנחנו מקבלים את ההתנגדות. יותר טוב לא

להגיד כלום

עו"ד עמית חדד: רק רציתי את המסמכים בחזרה, זה הכל, לא שום דבר אחר

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: את המסמכים נחזיר לך. אפשר להשאיר את זה אצלנו

בינתיים?

עו"ד עמית חדד: אפשר עותק אחד, אין שום בעיה. פשוט אחד שיהיה גם לי, זה מה שרציתי.

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: הנה קח את שלי

ת. אני מתנצלת, אני מבקשת לתקן תשובה שנתתי

עו"ד עמית חדד: לא, לא. עוד רגע

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: את ההתנגדות קיבלנו. מה גברתי רוצה לתקן?

ת. קודם לכן כב' השופט שאל אותי לגבי הכללים למניעת ניגוד עניינים אם הבאתי אותם כלשונם

כמות שהם או ערכתי אותם, ואני מתקנת ואומרת שהבאתי את עיקרי הכללים שחשבתי שהם

רלוונטיים ולא הבאתי את כל הכללים כמות שהם מופיעים ברשומות

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אוקי, בסדר, תודה.

ש. שלומית, לגבי אותו גיל ראכלין/3 לגבי אותו, בעמוד 2, אותו חלק שכותרתו על אילו מתנות

חל החוק, למה בעצם לא הסתפקת בנוסח של החוק והבאתם וכתבתם למעשה את הכמה

פסקאות הללו,

עו"ד עמית חדד: שנייה, אני שואל שוב, נדמה לי שזו שאלה שממש עכשיו נשאלה וההתנגדות

התקבלה. בואי תראי לי בבקשה

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זו אותה שאלה



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 **כב' השופט מ' בר-עם:** זו אותה שאלה במתכונת אחרת.

2 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** זו אותה שאלה שהרגע קיבלנו את ההתנגדות לגביה.

3 **כב' השופט ע' שחם:** ניסוח מעט שונה, תוכן דומה.

4 ש. אני אמשיך הלאה למרות שאני חושבת שזה קשור לסעיף ה' לריענון זיכרון אבל אני אמשיך
5 הלאה.

6 אני שוב עדיין באותו המקום במסמך גיל ראכלין/3 ת/1441 ותחת הכותרת על אילו מתנות
7 חל החוק אני מפנה אותך עכשיו לפסקה האחרונה, לסיפא שמתחילה במילים האחריות לסווג
8 את המתנה כמתנה אישית, אני רוצה לשאול אותך בעצם למה ציינתם שבכל מקרה של ספק
9 אם עסיקנך במתנה אישית צריך לפנות להתייעצות ללשכה המשפטית?

10 **עו"ד עמית חזד:** ככל שישנו בחומר רק תפני אותי לאן?

11 ש. אני מפנה לסעיף ח' לריענון הזיכרון. סעיף ח'.

12 **עו"ד עמית חזד:** השאלה והתשובה זה אותו דבר אבל בסדר

13 ש. אוקי

14 ת. החוק, חוק שירות הציבור מתנות מטיל אחריות אישית על עובד הציבור לפעול בהתאם לחוק
15 ועובד ציבור שסבור שהוא מעוניין לחרוג מהחוק או לראות במתנה שקיבל, מתנה שהחוק לא
16 חל עליה הוא זה שאחראי לכך שהוא מקיים את הוראות החוק ולא פועל בניגוד להוראות
17 החוק, מכיוון שהחלטה לסווג את המתנה ככזו שהחוק לא חל עליה היא החלטה מורכבת
18 משום שיש לה הרבה מאוד נסיבות, עובדות שצריך לקחת בחשבון אני מציעה, אני מעמידה
19 לרשות מקבל המתנה עובד הציבור ואפילו מנחה אותו לפנות לייעוץ המשפטי או לוועדת
20 המתנות על מנת לקבל הנחיה ובירור שאכן ועל מנת לוודא שבאמת אותה מתנה אכן החוק
21 לא חל עליה.

22 **עו"ד עמית חזד:** זה רק אם יש ספק, זה מה שכתוב אבל בסדר.

23 ת. בלשון נימוס כתוב יש לפנות.

24 ש. הוא ישאל אותך שאלות אחר כך.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 בהקשר הזה מה בעצם המדיניות של הלשכה המשפטית מתי ראש הממשלה אמור לפנות
2 לקבל, למי על ראש הממשלה לפנות כדי לקבל ייעוץ בנושא של טוהר מידות? מתי הוא אמור
3 לפנות בעצם לייעוץ המשפטי של המשרד?
- 4 ת בכל עניין שנוגע לתפקידו הממלכתי של ראש הממשלה או בכל עניין שיש לו ספק או שיש
5 אפשרות שאולי הוא נוגע לתפקידו הממלכתי של ראש הממשלה עליו לפנות ללשכה
6 המשפטית, אלי, ליועצת המשפטית ובמידת הצורך אני מתייעצת עם היועצת המשפטית
7 לממשלה, כמובן שגם ראש הממשלה רשאי לפנות ישירות ליועצת המשפטית לממשלה אם
8 הוא מוצא לנכון.
- 9 ש. אם יש לו ספק האם זה משהו שקשור בתפקידו, למי הוא אמור לפנות?
- 10 עו"ד עמית חזד: סליחה, איפה זה כתוב?
- 11 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היא ענתה עכשיו
- 12 ש. בסעיף ט'
- 13 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היא אמרה את זה, היא דיברה על זה.
- 14 ש. אני מציגה לך עכשיו סיכום ישיבה משנת 2015 זה גיל ראוכלין/4
- 15 עו"ד נועה מילשטיין: זה גם הוגש נ/2924.
- 16 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אז לא נסמן אותו מחדש, סימנתם אותו כבר?
- 17 ש. זה סומן כבר אבל,
- 18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: סימנתם אותו שוב כ-ת'?
- 19 ש. עכשיו כן.
- 20 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אוקי. אז שיהיה גם ת'. זה יהיה ת/1442.
- 21 ש. שלומית את יכולה לעיין ולהגיד לי מי ערך את המסמך הזה?
- 22 ת. אנחנו בלשכה המשפטית ערכנו את המסמך הזה בעקבות ישיבה שהתקיימה אצל ראש
23 הלשכה דאז דוד שרן, עם עובדי לשכת ראש הממשלה ואני חתומה עליו.
- 24 ש. למה התקיימה ישיבה כזאת?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1. לא חתומה עליו אבל אני ערכתי אותו
- ש. אוקי. למה התקיימה הישיבה הזו ובמה היא עסקה?
- ת. היו הרבה מאוד פניות מצד עובדתי לשכת ראש הממשלה באשר לאופן הטיפול במתנות שראש הממשלה ורעייתו קיבלו במסגרת תפקידו של ראש הממשלה ומכיוון שהיו הרבה תהיות, שאלות, שאלות שחזרו על עצמן יזמתי ישיבה כזאת על מנת לתת מענה לשמוע בדיוק מה מפריע להם, מה חסר להם ולתת להם מענה שלם באשר לשאלות שמטרידות אותם ועל מנת שיפעלו באופן תקין.
- ש. אוקי.
- 9 **כב' השופט מ' בר-עם:** אבל הכוונה היא למתנות ככל שניתנות באמצעות אותם גורמים שהשתתפו בישיבה, זה לא בהכרח מגורמים חיצוניים? ראש הממשלה לא השתתף בישיבה?
- ת. ראש הממשלה לא השתתף בישיבה, מדובר במתנות שראש הממשלה ורעייתו קיבלו והעבירו לטיפול עובדי לשכת ראש הממשלה.
- 13 **כב' השופט מ' בר-עם:** זה עוסק בפרוצדורה של עובדי לשכת ראש הממשלה כדי לטפל באותם מתנות שהועברו אליהם?
- ת. נכון
- 16 **כב' השופט מ' בר-עם:** הוא לא עוסק בשאלה באיזה מתנות כן להעביר או לא להעביר, באיזה נסיבות?
- ת. נכון, רק ביחס לאותם מתנות שהועברו לטיפול.
- ש. אוקי. עכשיו אני רוצה להפנות אותך לסעיף ג' בהמשך למה שאמרת כאן באיזה סוגי מתנות עסקה הישיבה, יש כאן התייחסות קצרה למתנות אישיות. האם הישיבה עסקה בכך? למה יש כאן את האמירה
- 21 **עו"ד עמית חזד:** למה האמירה הקצרה הזאת? היא לא אמירה קצרה היא אמירה מאוד ברורה,
- ש. קצרה, לא אמרתי שהיא לא ברורה.
- 23 **עו"ד עמית חזד:** בסדר
- 24 **כב' השופט מ' בר-עם:** היא יכולה להיות ברורה ועדיין קצרה.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 **עו"ד עמית חדד:** אדוני כי אנחנו ראינו כמה הם מנסים לקדם בראיון העד, אדוני תיכף יראה למה
2 האמירה קצרה.

3 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** עו"ד חדד מקובל עלינו
4 ת. בישיבה לחלוטין לא עלה נושא המתנות האישיות שניתנות לראש הממשלה, לחלוטין לא עלה
5 נושא של מתנות שראש הממשלה קיבל על ידי חברים הם גם מתנות כאלה מעולם לא הגיעו
6 ללשכה המשפטית לא כשאלה וזה לא היה על שולחנה, לא הגיעו לשולחנה של הלשכה
7 המשפטית. הישיבה עסקה באותם נושאים שיש לגביהם פירוט משמעותי בשאר הסעיפים.
8 אני רשמתי את הסעיף הזה רק למען שלמות התמונה ולא בגלל שהישיבה עסקה בנושא הזה
9 או אפילו הנושא כלל לא הוזכר בישיבה.

10 ש. אני רואה גם כשמשווים את זה לסעיפים הקודמים שדיברנו עליהם בתוך שתי החוברות,
11 ובתוך המסמך גיל ראכלין/3 ההתחלה דומה אבל אין כאן את כל ההמשך, זה הרבה יותר
12 קצר, למה?

13 ת. משום שהפסקה הזאת הרבה יותר קצרה יחסית למכתב למשל מ-2011 מהטעם שהנושא כלל
14 לא עלה בישיבה.

15 ש. אוקי. בשנות כהונתך הרבות כיועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה לאורך השנים, אני
16 שואלת עכשיו באופן כללי, לא פרטים, מתי, אם בכלל ראש הממשלה נועץ בך בעניינים שונים
17 באופן שוטף, עניינים אישיים האם עלו? באופן כללי, לא ניכנס לנושאים.

18 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** גברתי מדברת על מתנות?
19 ש. לא, בכלל.

20 ת. ראש הממשלה היו לנו, היו לי פגישות עבודה עם ראש הממשלה באופן שוטף ובמסגרת
21 פגישות אילו היו התייעצויות מקצועיות ואירע גם שהיו נושאים אישיים, שעלו נושאים
22 אישיים על ידי ראש הממשלה.



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- ש. אוקי. כשהתבקשת במהלך השנים אם היית צריכה לתת חוות דעת בנושא מסוים, באיזה
אופן נהגת לתת חוות דעת, באיזה אופן? כתוב, בעל פה, מה הייתה המדיניות שלך, של
הלשכה?
- עו"ד עמית חזד: יש חוות דעת בתיק שהבאתם שנוכל להראות איך זה היה
ש. אני רוצה לשאול אותה באופן כללי.
- עו"ד עמית חזד: מותר להתנגד, לא עמית, מותר להתנגד
עו"ד אלון גילדין: לא להתנגד, שאלת אותנו שאלות לא תוכל להתנגד
עו"ד עמית חזד: אז הנה ההתנגדות בסדר?
- כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מה ההתנגדות?
עו"ד עמית חזד: ההתנגדות היא א. לאיזה מקום את מפנה בחקירה?
כב' השופט מ' בר-עם: יש, יש בחקירה, יש.
- ש. יש בחקירה, רגע, אני רק צריכה למצוא אותה. אני מפנה לשורה 96, 97.
עו"ד עמית חזד: לא, זה לא נכון אדוני, אדוני יראה שזו שאלה היפותטית מה היה קורה אם, זה לא
על מה היה בעבר, מה לעשות?
- כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היא אומרת שם מה היא נוהגת או לא נוהגת
עו"ד עמית חזד: לא, יש שם מה היית עושה אם,
ש. מה זה מה השאלה, משנה התשובה.
- כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זה מול העיניים שלי כרגע וזה,
ש. כבודכם אני מפנה לסיפא של שורה 96 ו-97
עו"ד עמית חזד: מה היה קורה אילו
ש. אתה מפנה לשאלה ואני מפנה לתשובה
עו"ד עמית חזד: לא, אני מפנה לתשובה גם
עו"ד אלון גילדין: אז זה לא נכון.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 **כב' השופט מ' בר-עם:** ב-96 נאמר לשאלתך אינני נותנת חוות דעת בעל פה, זו הנחייתי וכך הלאה,

2 זאת אומרת לכאורה כך אפשר להתרשם שכך היא נוהגת.

3 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** היא מתייחסת לזה, כן, שתענה.

4 ת. אוקי, חוות הדעת שאני נותנת הם תמיד בכתב משום שברגע שחוות הדעת נכתבת מפורטות

5 בה העובדות שחוות הדעת מתייחסת אליהם וההיבטים המשפטיים ובמסגרת חוות דעת

6 אפשר גם להתייחס להשלכות על היבטים משפטיים שלא ניתן לתת עליהם את הדעת תוך כדי

7 תשובה בעל פה וככה אני נוהגת וכך נהגתי ביחס לכל פנייה של ראש הממשלה אלי גם בנושא

8 מתנות שעלו.

9 ש. אני רוצה אז לשאול בכל שנות כהונתו של ראש הממשלה, באיזה מידה, אם בכלל, נתניהו,

10 סליחה, ראש הממשלה ביקש להתייעץ איתך בנושא לקבלת מתנות אישיות או מתנות

11 מחברים?

12 ת. ראש הממשלה במשך כל השנים לא פנה אלי אף פעם בנושא מתנות מחברים, זולת ב-2018

13 כשביקש את אישורי

14 **עו"ד עמית חזד:** לא, לא, עם כל הכבוד לעניין 2018 את יודעת מה זה 2018 זה לא קשור בכלל, זה לא

15 חלק מהתוכן, כבודכם ראה את זה בראיון העד, עם כל הכבוד זה לא רלוונטי בשום צורה

16 ודרך.

17 **עו"ד אלון גילדין:** מה הפרוצדורה שקורית כרגע

18 **עו"ד עמית חזד:** הנה אני אסביר מה הפרוצדורה. יושבים במשרדי הפרקליטות

19 ש. אבל היא לא ענתה

20 **עו"ד עמית חזד:** הנה אני אסביר, יושבים במשרדי הפרקליטות

21 ש. אבל למה אתה מתנגד, לתשובה?

22 **עו"ד עמית חזד:** אני כרגע מסביר

23 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** אתה מתנגד לתשובה?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד עמית חזד: כן, אני עכשיו אסביר למה לדעתי, יושבים במשרדי הפרקליטות, כבודכם רואה את

2 ראיון העד אני בכוונה ביקשתי שהוא יהיה גם מול כבודכם, מעבר לעובדה שמקיימים,

3 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: איפה בראיון העד?

4 ש. אנחנו יכולים להגיש אותו אם אתה רוצה?

5 עו"ד עמית חזד: לא, לא יכולים להגיש אותו, באמת האירוע הביזארי הזה. כבודכם יראה את סעיף

6 ב', על זה עכשיו רוצים לדבר, זה סעיף ב', עם כל הכבוד מחוץ לתקופה של כתב האישום לא

7 רלוונטי בשום צורה ודרך, מזמינים, יושבים, מייצרים מסגרת של שאלות ואז אומרים זו

8 התשובה של העדה, לא נגענו, זו התשובה של העדה, הרי את יודעת בדיוק מה את שואלת ומה

9 את אמורה לקבל. לכן זו לא התשובה של העדה

10 ש. זו שאלה שהיא נשאלה בחקירה שלה גם

11 עו"ד עמית חזד: בסדר, אז שתענה כפי שהיו הדברים במועד החקירה.

12 כב' השופט מ' בר-עם: אתה מתכוון לעניין הרלוונטיות, כך אני יכול להניח.

13 עו"ד עמית חזד: נכון

14 ש. אבל הרלוונטיות של התשובה.

15 עו"ד אלון גילדין: אני לא מכיר את הפרוצדורה

16 עו"ד עמית חזד: הנה, הנה פרוצדורה אתה לא מכיר

17 עו"ד אלון גילדין: השאלה הייתה אם פנה אליה והיא אומרת בחקירה בדיוק את אותה שאלה,

18 עו"ד עמית חזד: אז תשאל לתקופה הרלוונטית לכתב האישום.

19 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: בואו נגיד ככה, עד 2018 לא הייתה בנושא מסוים לא הייתה

20 אליך פנייה של ראש הממשלה בנושא מתנות מחברים, זה נכון?

21 ת. נכון, רק ב-2018 לראשונה הוא פנה אלי בנושא.

22 כב' השופט מ' בר-עם: כשגברתי אומרת באופן נחרץ לא הייתה פנייה זה כולל גם, בנושא מתנות

23 כמובן, זה כולל שיחות רקע שיחות מסדרון, שיחות שלא בהכרח מצדיקות חוות דעת אלא



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

קבלת התייחסות בין שני גורמים שעובדים תקופה ארוכה יחד ולעיתים נוצרת ביניהם
איזושהי שיחה כזו?
ת. מעולם ראש הממשלה לא שוחח איתי על קבלת מתנות מחבר כלשהו, עד 2018.
ש. אני רוצה לשאול אותך מה היה ב-2018, אל תשיבי, אני מבינה
עו"ד עמית חזד: אבל בית המשפט קיבל את ההתנגדות שלי
ש. הוא לא קיבל את ההתנגדות, הוא לא שמע בכלל את ההתייחסות. העדה יכולה גם לצאת אם
אתה רוצה.
כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אם התביעה לא מסתפקת בזה ורוצה לשמוע ויש התנגדות
נשמע את ההתנגדות. אנחנו נוציא את העדה שוב.
עו"ד עמית חזד: למרות שנדמה שההתנגדות התקבלה במובן שהשאלה צומצמה על ידי בית המשפט
אבל כך לפחות הייתה תחושתי,
כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: הייתה אמירה שזה לא רלוונטי אבל אם המדינה חושבת
שזה רלוונטי אז נשמע למה.
עו"ד עמית חזד: נתחיל באמת לשמוע למה ואז אני אשיב.
כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: למה זה חשוב לנו
עו"ד עמית חזד: אני רק מזכיר שראיון עד בפני בית המשפט, אתם רואים בדיוק את הנושא
ש. אז אני יכולה להפנות אתכם כבודכם לסעיפים, כבודכם יכול לקרוא את סעיפים א' ו-ב'.
כב' השופט ע' שחם: ובאשר לרלוונטיות?
ש. להשיב? פשוט חלק מההרכב עוד קורא
כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: כן, למה זה רלוונטי לענייננו? הרי זה לא ענייננו.
ש. קודם כל הנושא הוא ענייננו, הנושא שנדון מה קבלת מתנות מחברים מה צריך לבחון בהקשר
לזה הוא הסוגיה של,
כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: השאלה הייתה על ההיוועצות של ראש הממשלה איתה
עו"ד עמית חזד: בזמן הרלוונטי



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- ש. בנושא הזה, בנושא הזה אבל העדה סיפרה לנו בראיון העד את הדברים שכתובים ולמעשה
מסרה לנו גם מכתב שהיא קיבלה בשנת 2018 בעקבות הפנייה של ראש הממשלה להתייעץ על
זה, מכתב מראש הממשלה באמצעות בא כוחו שבמכתב הזה
כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לא צריך להיכנס לזה
כב' השופט מ' בר-עם: ראינו מה כתוב
ש. שבמכתב הזה מביע למעשה ראש הממשלה באמצעות בא כוחו את העמדה בנושא הזה. את
העמדה בנושא המשפטי של מה יש לבחון, כבודכם ציטטנו את זה בתוך מכתב ריענון הזיכרון
עו"ד עמית חדד: ריענון זיכרון, ממש ריענון זיכרון, השלמת חקירה פר-סה
עו"ד אלון גילדין: שנייה לפני המכתב
עו"ד עמית חדד: עוד פעם שני דוברים?
עו"ד אלון גילדין: הטענה היא אומרת הוא לא פנה אלי, אנחנו רוצים להראות שהוא ידע שהוא רצה
מהאנשים הרבה יותר קרובים ממילצ'ן וודאי מפאקר, מבן דוד הוא ידע לפנות.
כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: ... לעורך דינו?
(כולם מדברים בצעקות ביחד, לא ניתן לתמלל)
עו"ד אלון גילדין: אם בית המשפט קורא ורואה בסעיף ב' הוא פונה אליו באופן אישי בעל פה, הוא
פתאום יודע את הדרך אליה,
עו"ד עמית חדד: עובדתית זה לא נכון
עו"ד אלון גילדין: עו"ד חדד תענה לי אבל תן לי לטעון.
הוא יודע את הדרך לשכתה, הוא יודע את הדרך שצריך לשאול בנושא הזה מבן אדם הרבה
יותר קרוב הוא מוצא לנכון, אנחנו טוענים שלא בכדי הוא לא פנה אליה, זה לא רק עניין של
טענת הסתמכות, אנחנו טוענים לא סתם הוא לא פנה אליה כשהוא מקבל מתנות מהאנשים
האלה ובן אדם שפונה אליו במסגרת תפקידו ונותן לו מתנות, לא סתם, ממישהו שלא פונה
אליו שהוא הרבה יותר קרוב שהוא בן דוד שלו הוא ידע לפנות.
כב' השופט מ' בר-עם: עניין קבלת המסמך במרץ 2018?



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

- 1 עו"ד אלון גילדין: במרץ 2018
- 2 **כב' השופט מ' בר-עם:** זה כבר לאחר שהוא נחקר בנושא מתנות?
- 3 עו"ד אלון גילדין: נכון.
- 4 עו"ד נועה מילשטיין: שנתיים, שנתיים
- 5 **כב' השופט מ' בר-עם:** אז יכול להיות שהוא לידיעתו במסגרת,
- 6 עו"ד אלון גילדין: אדוני יכול לתת לזה משקל אבל איך אפשר להגיד שזה לא רלוונטי?
- 7 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** הוא נחקר בנושא המתנות
- 8 עו"ד עמית חדד: אני פניתי, זה אני, אני פניתי ייעוץ משפטי.
- 9 עו"ד אלון גילדין: לא, קודם כל גם נתניהו פנה לא רק אתה
- 10 עו"ד עמית חדד: בעקבות הנחיה שלי.
- 11 עו"ד אלון גילדין: אבל כבודכם יכול להסיק מזה מה שהוא רוצה אבל האם אין רלוונטיות לטענה
- 12 למה למנוע מהתביעה להיות מסוגלים לטעון את הטענה הזאת?
- 13 עו"ד עמית חדד: למה בכלל רלוונטי 2018?
- 14 עו"ד אלון גילדין: עו"ד חדד זה בלתי אפשרי
- 15 עו"ד עמית חדד: טוב, תסיים, תסיים
- 16 עו"ד אלון גילדין: אני אסיים ותטען מה שאתה רוצה. כבודכם יש להבחין בין שני דברים,
- 17 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** עו"ד גילדין אני מנסה להבין משהו, חוקרים אדם על מתנות
- 18 ואז הוא נתקל בסיטואציה שבה הוא חושב שאולי הוא שוב בנושא המתנות אז הוא פונה
- 19 ושואל האם זה שייך לאותם דברים שהוא נחקר עליהם?
- 20 עו"ד אלון גילדין: זו תשובה אפשרית
- 21 **כב' השופט מ' בר-עם:** ... קלוש, על פניו מר גילדין הוא נחקר בנושא הזה, נאמר לו
- 22 עו"ד אלון גילדין: זו תשובה אפשרית ואפשר להשיב לה, זה לא לעניין הרלוונטיות, אם אני רוצה
- 23 לטעון טענה יכול להיות שיש לה מענה זה לא אומר ככל שיש לה מענה ויש מענה למענה זה
- 24 לא הופך את השאלה ללא רלוונטית, זה שתי סוגיות נפרדות.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 הדבר השני וזה מה שחברתי התחילה בשיג ושיח הזה נאמרת העמדה המשפטית של בא כוחו
- 2 אבל של נציגו של הנאשם שהעמדה המשפטית הזו היא גם רלוונטית כי היא אומרת אין
- 3 מחלוקת שצריך לבדוק לעומק את טיב היחסים וכו', כל הדברים שלא קרו פה כלומר גם
- 4 העמדה המשפטית של ההגנה או של הנאשם כפי שבאה לידי ביטוי היא ודאי רלוונטית כי
- 5 היא אינה עולה בקנה אחד בהכרח עם ההתנהלות שלו לאורך כל השנים ולכן יכול להיות שיש
- 6 טענות מול טענה, אנחנו נטען וההגנה תטען ואנחנו נגיב אחרת, ככל שבית המשפט יקבל כך
- 7 או כך, מה שאני מנסה להגיד שלכשלתביעה יש טענה בהקשר הזה שהיא טענה רלוונטית יש
- 8 מקום שהראייה תבוא בפני בית המשפט ואחרי זה בית המשפט יחליט שכל טענות ההגנה
- 9 מתקבלות, זה לא שולל את האפשרות לשאול שאלה.
- 10 ש. אני רוצה להוסיף בהקשר הזה עוד משפט עוד מישור של רלוונטיות קטן
- 11 עו"ד עמית חדד: די, מישור צריך להחליט מי טוען?
- 12 ש. אני טוענת שיש כאן משמעות, עו"ד חדד כידוע בעצמו בהקשר לטענת ההסתמכות שראש
- 13 הממשלה טען על עו"ד ויינרוט, נחקר גם עו"ד חדד שנכח, כלומר יש כאן
- 14 עו"ד עמית חדד: אז תחקרי אותי
- 15 ש. אז כדי לזמן אותך
- 16 כב' השופט ע' שחם: מר חד זה מפריע
- 17 ש. לכן יש כאן משמעות גם לעמדה המשפטית שמביע עו"ד חדד במכתב בדיוק בסוגיה
- 18 שבמחלוקת בתיק, גם בהקשר הזה יש רלוונטיות. גם אם הוא אמר את זה ב-2018 זו עמדתו.
- 19 עו"ד עמית חדד: רק אני אומר בכל זאת נאמרים דברים עלי.
- 20 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: עו"ד חדד לא צריך
- 21 כב' השופט ע' שחם: לא צריך, אנחנו לא נברר את העניין, אפשר להתקדם
- 22 עו"ד עמית חדד: זה פשוט גם לא נכון בשום צורה ודרך
- 23 כב' השופט ע' שחם: אנחנו לא נברר
- 24 עו"ד עמית חדד: אדוני סיימתי



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

- 1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** אפשר להכניס את העדה
- 2 **עו"ד עמית חזד:** הצהרות שלמות בפרוטוקול שהן, באמת. זה לצרכי תקשורת.
- 3 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** שאלה הבאה.
- 4 ש. שלומית, באיזו מידה ידעת, אם בכלל, על הקשר בין ראש הממשלה לאיש העסקים ארנון
- 5 מילצין?
- 6 ת. רק מהתקשורת.
- 7 ש. באיזו מידה ידעת, אם בכלל, על קשר בין ראש הממשלה לגיימס פאקר?
- 8 ת. רק מהתקשורת.
- 9 ש. ידעת אם בכלל על מתנות שראש הממשלה מקבל מאנשי עסקים האלו?
- 10 ת. לא.
- 11 ש. באיזה מידה ידעת, אם בכלל, שראש הממשלה פנה לייעוץ בעניין קבלת מתנות מאנשים
- 12 האלה לעורכי דין פרטיים?
- 13 ת. לא ידוע לי.
- 14 ש. באיזו ידעת, אם בכלל, שראש הממשלה פעל בעניינים הקשורים לאינטרסים של מר ארנון
- 15 מילצין?
- 16 ת. לא ידוע לי.
- 17 ש. מה הייתה עמדת הלשכה המשפטית ברשותך בסוגיה של מתנות האישיות? מה הייעוץ
- 18 המשפטי היה בודק כשהתקבלה, אם התקבלה פנייה בנושא קבלת מתנה אישית מחבר?
- 19 **עו"ד עמית חזד:** אני מתנגד לשאלה. חברתי אמרה כבר שלא תשאל שאלות היפותטיות, אם יש טענה,
- 20 שוב, אני מזכיר, העדה פה היא לא,
- 21 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** זו לא שאלה היפותטית זה שאלה מה עשית? מה הייתה
- 22 העמדה, לא מה היה אילו.
- 23 **עו"ד עמית חזד:** לא גברתי, לא, היא שאלה
- 24 **כב' השופט מ' בר-עם:** היא שאלה אם הייתה פנייה כזו



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

עו"ד עמית חזד: בדיוק

ש. יש גם עמדה.

עו"ד עמית חזד: אפשר? תראו כשאתם ביחד טוענים ואומרים דברים עלי ואני מנסה לומר משהו,

אומרים לי ובצדק תמתיך, אני מתנגד וכל פעם מפריעים לי

ש. בסדר, קיבלתי

עו"ד עמית חזד: אם קיבלת זה בסדר. ההתנגדות היא כזו, חברתי השאלה שלה הייתה לא איזה ייעוץ

נתת, על זה ישבתי, לא הייתי אומר דבר. אילו היו פונים אליך והיו אומרים לך ש... מה היית

בודקת? נדמה שזו בדיוק השאלה שכבר כבודכם פסל בחלק הראשון של החקירה הראשית,

המחשבות של העדה והפרשנות שלה את הדברים, יש לנו את הכתובים, יש את מה שהיא

אמרה או לא אמרה לראש הממשלה את הפניות שהיו או לא היו עם ראש הממשלה, תיכף

נראה

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היו לנו שתי שאלות. האחת הייתה מה עמדת המחלקה

המשפטית לסוגיה של מתנות אישיות? לא לזה אני מניחה

ש. זאת השאלה שאני רוצה לשאול, רק את זה. אני נשארת רק עם זה

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: האם התקבלה פנייה? לזה ההתנגדות

עו"ד עמית חזד: לו התקבלה פנייה, לזה ההתנגדות.

ש. אז אני מוותרת על החלק הזה, אז אני שואלת מה הייתה העמדה בתקופה הרלוונטית שאנחנו

עוסקים בה של הלשכה המשפטית בנושא מתנות אישיות מחברים?

עו"ד עמית חזד: מה הייתה העמדה כלפי מי? סתם בשמיים? כאיזה ידיעה אפלטונית?

ש. זו עמדה, סוגיה

עו"ד עמית חזד: לא, השאלה היא אם זה נאמר לראש הממשלה, אם כן? רלוונטי, אם לא, כבודכם

עם כל הכבוד פרשנות משפטית של העדה שאני גם חושב שיש,

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זה לא מה שכתוב במסמכים? העמדה לא באה לידי ביטוי?

עו"ד עמית חזד: נכון ושוב אמרתי חוזרים לפרשנות שלה של המסמכים שלה.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 כב' השופט מ' בר-עם: כבר בנושא מתנות יש ... ממש מפורט ונאמר

2 עו"ד עמית חזד: כתוב על החוק והתקשי"ר, כתוב.

3 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: משהו מעבר,

4 ש. לא, במסמכים יש התייחסות בעיקר למתנות רשמיות והתייחסות קצרה, לא אמרתי שאין

5 עו"ד עמית חזד: היא לא קצרה

6 ש. גם בחקירה שלה היא הרחיבה בעניין מהי העמדה של הלשכה המשפטית ומה הדברים

7 שאותם יש לבחון וציינה שורה של פרמטרים והעמדה הזאת במיוחד שנטענת טענת הסתמכות

8 על העדה הזאת,

9 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: יש לבחון פה שאלה אחרת, עוד פעם, זו שאלה אחרת,

10 השאלה,

11 עו"ד אלון גילדין: בוא נשאל ככה, מה עמדת,

12 עו"ד עמית חזד: מה זה רלוונטי העמדה המשפטית, היא לא מומחית, היא לא עדה מומחית בעניינים

13 משפטיים. השאלה מה נאמר לראש הממשלה, מה הוצג לראש הממשלה? כבודכם גם פסל

14 את השאלה הזו מקודם, זה הרי פרשנות של הניירות, מה שעכשיו חברתי רוצה זה פרשנות

15 של הניירות ובית המשפט הזה כבר קבע את מה שקבע.

16 כב' השופט מ' בר-עם: הדברים נאמרו, כתובים שחור על גבי לבן, אם הייתה פנייה קונקרטית אפשר

17 לשמוע מתי ובאיזה נסיבות ומה נשאל, אבל להוסיף על העמדה שקיבלה ביטוי בכתובים,

18 איזושהי תוספת פרשנית או לא פרשנית אז זה קצת בעייתי כי מה זה מקדם אותנו?

19 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אלא אם גברתי יודעת על הנחיות נוספות שלא מופיעות פה

20 בכתובים?

21 עו"ד עמית חזד: נכון, אז לא היינו מתנגדים

22 כב' השופט מ' בר-עם: כן מר גילדין אולי נשמע את אדוני זה יותר פשוט מאשר דרך,

23 עו"ד עמית חזד: זה גם לא מכבד.

24 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אל תעני עדיין לשאלה. הוא יראה אם היא עובדת.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- ש. אני רוצה לשאול אותך שוב, מה הייתה העמדה של הלשכה המשפטית בנושא היחסים או קבלת טובות הנאה או יחסים מול חברים וכיצד זה בא לידי ביטוי, אם בכלל, הנושא של יחסים עם חברים בייעוץ שלך לראש הממשלה?
- עו"ד עמית חדד:** אני מתנגד. כבודכם מה שחברי ניסה לעשות זה בסך הכל לקחת שתי שאלות ולהצמיד אותן
- ש. לא
- עו"ד עמית חדד:** אני עוד פעם אומר כשאני מתנגד אני מבקש כל פעם שאתם מדברים וביחד אני רק פוצה פה ובצדק אתם מעירים לי,
- כב' השופט ע' שחם:** אם אדוני היה יושב בשקט כשחבריו מדברים היה יותר קל לשמוע את מה שעכשיו הוא אומר.
- עו"ד עמית חדד:** אבל כבודכם העיר לי כשאני זה,
- כב' השופט ע' שחם:** נכון
- עו"ד עמית חדד:** אבל כבודכם לא מעיר לה, זה הכל, אני גם אומר נאה דורש נאה מקיים, זה הכל, בסדר
- כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** כן, מה ההתנגדות?
- עו"ד עמית חדד:** וזה עובד לשני הכיוונים כן? ברור, זה עובד לשני הכיוונים, אני לא הייתי מתלונן אלמלא הם התלוננו.
- כב' השופט ע' שחם:** כן, מר חדד, נאה דורש נאה מקיים מקובל על כולנו
- עו"ד עמית חדד:** נכון.
- כב' השופט ע' שחם:** כן
- עו"ד עמית חדד:** הטענה היא כזו, מה שעשו פה לקחו את השאלה שלא הותרה לפני רגע, הלחימו אותה עם שאלה אחרת מה העמדה של הייעוץ המשפטי שזה לא הותר ואיך זה בא לידי ביטוי,
- כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** ככל שזה רלוונטי



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד עמית חזד: אז בואו נחלק את זה, לא, לא זה אפילו לא מתחיל כי העדה אישרה מקודם שלא

2 היה שיח בעל פה בנושא הזה.

3 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: היא אישרה שלא הייתה פנייה אליה.

4 עו"ד עמית חזד: מצוין, אז שישאלו קודם כל את החלק האחרון, האם הייתה פנייה, אם הייתה פנייה?

5 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לא, היא אמרה שלא הייתה פנייה אליה אבל

6 עו"ד עמית חזד: מקובל, גברתי מנסים בדלת האחורית לעקוף את ההחלטה של כבודכם, שישאלו

7 האם הייתה פנייה

8 כב' השופט מ' בר-עם: אז אולי ... את המונח עמדה משפטית ונשאל באופן יותר קונקרטי על איזה

9 דברים שהועברו או לא הועברו

10 עו"ד עמית חזד: נכון, זה מקובל, לא מתנגדים לזה.

11 ש. אני אשאל את זה כך, אנחנו דיברנו קודם על מתנות מחברים, דיברנו על נושא חברים, באיזה

12 מידה, אם בכלל, הנושא של מהי חברות, מה נחשב חבר עלה בשיח שלך עם ראש הממשלה?

13 ת. ב-3 בדצמבר 2015 יומיים אחרי סיכום הדיון אני נכנסתי לראש הממשלה

14 עו"ד עמית חזד: סליחה זה קיים איפשהו בחומר?

15 ת. על מנת לשאול אותו שאלות באשר לחברות בינו לבין אלוביץ' שהוא דיבר עליה

16 כב' השופט מ' בר-עם: למה זה קרה? מה פתאום גברתי נכנסה ללשכתו, מה קרה?

17 ת. בעקבות עתירה שהייתה לבג"ץ לחשיפת מועדי הפגישות של ראש הממשלה עם אלוביץ',

18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זה הודעה שאנחנו קיבלנו כבר? זה הודעה שהוגשה והכל

19 כתוב שם?

20 עו"ד עמית חזד: ברור, ברור.

21 ש. זה מופיע בחקירה של העדה בתיק 1000

22 עו"ד עמית חזד: וזה באמת לא בסדר ששאלו את זה בתיק 1000

23 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זו הודעה שהוגשה

24 עו"ד עמית חזד: באמת לא בסדר שהם שאלו את זה בתיק 1000, זה נכון.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 עו"ד אלון גילדין: גברתי לא, כדי להבין מהי חברות ואיך מייחסים חברות על כל מיני השלכות יש
- 2 הרבה הרבה שאלות ששואלים, זה מופיע בחקירה בתיק 1000. אני מוכן להגיש את זה
- 3 ש. זה לא עניין של אלוביץ' עצמו, זה העניין של מה היא אמרה ייעוץ משפטי בנושא איך בוחנים
- 4 חברות, זה לא מעניין אותנו כאן מי הגורם.
- 5 כב' השופט מ' בר-עם: זה הוגש בהסכמה אז הדברים כתובים אם זה הוגש לא? אם זה הוגש בהסכמה
- 6 ש. הוגש, אבל התנגדו קודם לשאלה
- 7 כב' השופט ע' שחם: הרעיון של ההגשה לא היה שבזה נגמר העניין?
- 8 ש. אדוני אפשר רק שתי דקות? התשובה כיוון שזה הוגש בהסכמה אז התשובה היא בתוך התיק
- 9 בכללותו.
- 10 כב' השופט ע' שחם: ההסכמה הייתה שבזה נגמר, ממוצה הדיון בנושא
- 11 ש. אוקי
- 12 כב' השופט ע' שחם: אז ניצמד לזה.
- 13 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: גברתי מסיימת כבר?
- 14 ש. כן. מתי עסקת או נדרשת, אם בכלל, לשאלות ניגוד עניינים של ראש הממשלה?
- 15 ת. נושא ניגוד העניינים עלה לאורך כל השנים בהקשרים שונים, לעיתים נעשתה פנייה מטעמו
- 16 של ראש הממשלה לברר דבר מה, ולפעמים היועץ המשפטי לממשלה פנה אלי על מנת שאני
- 17 אנחה את ראש הממשלה להימנע מניגוד עניינים במקרים מסוימים, זה עלה במקרה של
- 18 אלוביץ', אני מנועה מלומר כאן, וזה עלה במקרים נוספים שראש הממשלה שאל אותי האם
- 19 הוא יכול להשתתף בישיבה שדנה בקיסריה הואיל והוא מתגורר בקיסריה ואני לא ראיתי
- 20 מניעה. זה עלה לאחרונה
- 21 עו"ד עמית חזד: לא לאחרונה, לאחרונה זה לא, מדברים על המועדים הרלוונטיים לכתב האישום
- 22 ש. שוב הוא מתנגד לתשובה
- 23 כב' השופט מ' בר-עם: טוב, לא חשוב



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 ת. וזה עלה בהיבטים שונים שבהם חשבתי שאני צריכה להפנות את תשומת ליבו של ראש
2 הממשלה להימנע ממעשה או להימנע מפגישה או להימנע מכניסה לישיבת ממשלה על מנת
3 למנוע חשש לניגוד עניינים.
- 4 ש. אוקי. שאלה, נושא אחרון, אני רוצה להציג לך תמליל,
5 עו"ד עמית חזד: אנחנו מתנגדים אז לא לענות בסדר?
6 ת. אני לא עונה עד שאתה לא מאשר.
- 7 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: ההתנגדות היא גם להגשה?
8 עו"ד עמית חזד: כן, כן, ודאי.
- 9 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: רגע, נשמע את השאלה.
10 כב' השופט מ' בר-עם: יש הבדל בין הצגת התמליל לבין הגשתו?
11 ש. המטרה שלנו, אנחנו רוצים להגיש את התמליל ואת ההקלטה אז אני אשאל את השאלה
12 קודם.
- 13 השאלה היא כזו, אני מבקשת להציג לך תמליל של הקלטה, של ההקלטה הזאת, את האזנת
14 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: שגברתי תגיד לנו במה מדובר, איזה הקלטה?
15 ש. הקלטה של שיחה עם ניר חפץ
16 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: שיחה של מי?
17 ש. של העדה, אם יורשה לי להגיד, שיחה של העדה עם ניר חפץ
18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מיום?
19 ש. אין על זה
20 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: שנת?
21 ת. 2009, 2010 והעדה האזינה להקלטה הזו במשרדים שלנו בריענון הזיכרון הוצג לה התמליל
22 ומה שאני אבקש לשאול אותה זה רק מי הדוברים, את מי היא מזהה? אם היא מזהה את
23 עצמה? אם היא ידעה שהוקלטה ואם זכור לך השיח? לא התוכן, האם זכור לך האם זה
24 אותנטי?



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** לאן זה מתקשר?
- 2 **עו"ד אלון גילדין:** רק אני אגיד לבית משפט, בית המשפט נתן בעניין החלטה
- 3 **כב' השופט ע' שחם:** רגע, העדה צריכה לצאת?
- 4 **עו"ד אלון גילדין:** אני חושב שמוטב שכן.
- 5 **עו"ד עמית חדד:** לא, אם זאת השאלה אין צורך לדעתי
- 6 **כב' השופט ע' שחם:** אני לא יודע מר חדד
- 7 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** ההתנגדות היא גם להגשה, אנחנו נשמע
- 8 **עו"ד עמית חדד:** שתצא, אני אומר ממילא אם השאלות הם רק האם זה הקול שלך וכו', נדמה שלא
- 9 משנה מה אני אגיד, אני לא כופר בטענה האם זה כן הקול שלה או לא?
- 10 **כב' השופט ע' שחם:** אבל הם ירצו להגיש את הדבר הזה.
- 11 **עו"ד עמית חדד:** אני אגיד מה ההתנגדות, שנייה גברתי, יש התנגדות של רלוונטיות, התנגדות שכבר
- 12 כבודכם קיבל התנגדות בהקשר הזה אז,
- 13 **כב' השופט מ' בר-עם:** אבל אם יש הסכמה לשיח מסוים שנערך בתאריך מסוים
- 14 **עו"ד עמית חדד:** אין, אין הסכמה.
- 15 **כב' השופט מ' בר-עם:** אין הסכמה?
- 16 **עו"ד עמית חדד:** אין הסכמה, ממש אין הסכמה.
- 17 **כב' השופט ע' שחם:** אז מה טעם ההתנגדות?
- 18 **עו"ד עמית חדד:** אני אסביר, כמה טעמים כבודכם. קודם כל הנושא הזה כבר עלה בחקירתו של מר
- 19 חפץ, וב-30 בנובמבר 2021 בעמודים 70 עד 72 כבודכם יראה שרצו להגיש את זה, את
- 20 ההקלטה הזאת אצל ניר חפץ שהוא דובר צד א', הוא גם זה שהקליט לכאורה את ההקלטה
- 21 הפסולה הזאת, וכבודכם קיבל את ההתנגדות ולא אפשר להגיש את המסמך הזה.
- 22 **כב' השופט ע' שחם:** באיזה נימוק?
- 23 **עו"ד עמית חדד:** בנימוק שזה לא הוצג לו בחקירה ולא בראיון העד
- 24 **כב' השופט ע' שחם:** יפה, ולה זה הוצג בחקירה או בראיון העד?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד עמית חדד: לא, בחקירה זה לא הוצג לה, בראיון העד זה הוצג שהיא זיהתה בסך הכל את קולה,

2 אני אומר לכבודכם אני אפילו רוצה שכבודכם יראה את הדברים, אני חושב שזה חשוב, עכשיו

3 כב' השופט ע' שחם: נראה את מה?

4 עו"ד עמית חדד: את התמליל הזה, אם יש עותקים שבית משפט יוכל גם להתרשם

5 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אתה רוצה להגיד לנו על מה אנחנו מדברים?

6 עו"ד עמית חדד: עוד שנייה, רק שיהיה בפני כבודכם ואני,

7 כב' השופט ע' שחם: אז נימוק ההתנגדות זה שזה לא הוצג מר חדד? נימוק ההתנגדות זה שזה לא

8 הוצג?

9 עו"ד עמית חדד: לא, לא, יש כמה נימוקים. זה מ-30 בנובמבר 2021 עמודים 70 עד 72 אבל אפשר את

10 עמוד 72 שורה 19 והלאה לדעתי, כבודכם יראה.

11 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זה בנוסח המצונזר נכון?

12 עו"ד עמית חדד: כן. עכשיו כבודכם רלוונטיות,

13 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: רגע רגע

14 עו"ד עמית חדד: רלוונטיות, זה נייר העיתון, דרך אגב, היו התנגדויות שהתקבלו בפעם ראשונה מצד

15 כבודכם שכבודכם יראה מה יש פה.

16 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: רק רגע.

17 עו"ד עמית חדד: אנחנו נראה גם שההתנגדות מתחברת עם החלטה של כבודכם עכשיו ביחס

18 לרלוונטיות.

19 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: רגע, רגע,

20 עו"ד עמית חדד: ובעיקר ענייני שרה ויאיר 2009, 2010, תיכף אנחנו נפנה לעמודים הספציפיים. זה

21 נייר שמטרתו שהוא יהיה בתיק כדי שאחרים יוכלו לקרוא אותו לטענתנו

22 עו"ד אלון גילדין: אפשר לבקש שזה לא יהיה לסריקה, זה לא יפה מה שאתה אומר

23 עו"ד עמית חדד: כן, לא יפה.

24 כב' השופט ע' שחם: אז הנימוק הוא רלוונטיות, יש עוד נימוק?



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 עו"ד עמית חדד: רגע אני אסביר את הרלוונטיות, זה נושאים, יש לנו כמה טענות. 1. זה ביחס לשנים
- 2 2009, 2010 מעבר לתקופה הרלוונטית לכתב האישום. לפני התקופה הרלוונטית לכתב
- 3 האישום בנושאים שהם לא בכתב האישום, בעניינים שהם לא בכתב האישום על מתנות שלא
- 4 כתובות בכתב האישום. עניינים שקשורים לשרה ויאיר שהכל זה עדויות שמיעה שניר חפץ
- 5 מספר שהוא שמע מאדם אחר שהוא מספר לשלומית ולא העיד על זה ולכן ממילא זה עדויות
- 6 שמיעה על עדויות שמיעה, על עדויות שמיעה כשהוא אפילו השומע של עדויות השמיעה לא
- 7 העיד על זה בבית המשפט ולכן אין לזה שום, זה לא קביל בכלל בבית המשפט, זה לא יכול
- 8 להיות קביל, שלומית כצד לשיחה לא יכולה להכשיר את האמירות האלה של ניר חפץ שהוא
- 9 שמע אותם מגידי או ממשיהו אחר או כל אדם אחר, אין לזה שום,
- 10 כב' השופט ע' שחם: באיזה שורה זה מתחיל להיות קרוב לענייננו?
- 11 עו"ד עמית חדד: זה אף פעם לא יתחיל להיות קרוב לענייננו אדוני אבל אני
- 12 כב' השופט ע' שחם: האינסידנטים הנדונים.
- 13 עו"ד עמית חדד: אולי בעמוד 12, 15 יותר נכון, 15 אדוני יראה, אילו אירועים, דרך אגב, כמה פעמים
- 14 כבר בית המשפט הזה לא התיר להגיש דברים שאנחנו ... עמודים 14, 15 ו-12 יש קצת, 15.
- 15 גידי סיפר שככה וככה ואחרת, אני לא אחזור על הקשקשת הזאת שניר חפץ אומר שממילא
- 16 זה לא קביל, לא רלוונטי.
- 17 עכשיו ממילא אין פה טענה שמשוהו מהדברים שאומרת שלומית הובא לידיעתו של ראש
- 18 הממשלה. לכן ממילא זה נופל שוב במבחן הרלוונטיות שכבודכם כבר קבע לפני דקות ספורות
- 19 ביחס לשאלות שאפשר לשאול את הגברת ברנע. יש פה אירועים, גם אין טענה שגב' ברנע
- 20 דיברה בעקבות השיחה של חפץ
- 21 כב' השופט מ' בר-עם: אני רוצה להבין גברתי למה הולכים מיד לסוף לעניין ההגשה, אני מבין שאפשר
- 22 לשאול את העדה בחקירה ראשית וגם בחקירה נגדית שאלות שהיא תאמר מידיעתה ונבחן
- 23 את השאלה של הקבילות, התשובות וכך הלאה. אם יש עניינים שהיא לא זוכרת שהם
- 24 רלוונטיים, לעיתים ניתן להציג מסמך לריענון זיכרון, הגשה זה כאשר אנחנו מגיעים לשלב



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 הרבה יותר מתקדם, העדה תשיב לשאלות מתוך ידיעתה בנושאים שהם רלוונטיים, נשמע את
2 התשובה.
3 עו"ד עמית חזד: אין שאלות כאלו
4 כב' השופט מ' בר-עם: אני לא אמרתי שיש או אין, אני רק אמרתי שזו הדרך. אם יש משהו רלוונטי
5 שהעדה לא זוכרת וגברתי רוצה לרענן את זיכרונה תרענן את זיכרונה כך נדמה לי הנוהל, כך
6 עושים.
7 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לצורך מה אתם רוצים להגיש את זה? 2009 אנחנו מדברים
8 על 2010,
9 עו"ד אלון גילדין: כן, זה נדון כבר
10 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אני לא רואה את ההחלטה שלנו
11 ש. אני אפנה אתכם
12 עו"ד אלון גילדין: בואו נעשה את זה מסודר.
13 ש. ההחלטה כבודכם בעניין ניר חפץ בעניין ההקלטה זה עמוד 7585 לפרוטוקול
14 עו"ד נועה מילשטיין: לא, זה עמוד,
15 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: רגע אתם מדברים על שני נוסחים שונים. תני לי את ה-7585,
16 אתם בנוסח החסוי, אתם בנוסח הכתוב
17 ש. בשורה 19.
18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: 8,585? רגע. באיזה שורה?
19 ש. 19, יש החלטה של גברתי. גברתי רואה, אנחנו כרגע נאשר את השאלה מי הדוברים, זה לא
20 אישור להגיש את המסמך רק צריך כדי שנדע אחר כך אם נגיע שוב למסמך הזה. גם עו"ד
21 חזד אמר את זה.
22 עו"ד עמית חזד: זה עד שמספר את כל הרכילות, לא קיים.
23 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אנחנו אז אישרנו שאלה מי הדוברים, זה לא הוגש אז
24 ש. זה לא הוגש



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** עו"ד חדד לא מתנגד גם עכשיו לשאלה מי הדוברים

2 **עו"ד עמית חדד:** נכון

3 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** הוא מתנגד להגשה, אנחנו לא נתנו אז,

4 ש. כי אז זה לא הוצג בראיון העד

5 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** מה?

6 ש. אז זה לא הוצג בראיון העד.

7 **כב' השופט מ' בר-עם:** מה הרלוונטיות של פעולת ההגשה

8 ש. הרלוונטיות?

9 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** כן, מה הרלוונטיות?

10 **עו"ד אלון גילדין:** אנחנו רוצים להראות שגם חפץ נשאל על השיחה הזאת בחקירה הנגדית

11 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** חפץ נשאל אבל זה לא אומר שאפשר להגיש את זה.

12 **עו"ד אלון גילדין:** אני רק אמרתי

13 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** תפנו אותי להגשה

14 **כב' השופט מ' בר-עם:** להגשה

15 **עו"ד אלון גילדין:** דבר דבר, ביקשנו להגיש את זה עם חפץ הייתה התנגדות כי זה לא הוצג לו ולכן

16 יכולנו לשאול שאלות על זה שהוא הקליט, זה לא האזנת סתר חלילה וכדומה ובית המשפט

17 אמר לא נוכל להגיש את זה איתנו כי זה לא הוצג לו בראיון העד, נרשום את הפרטים של

18 השיחה כדי שאם ניתקל בה בהמשך יהיה לנו שהוא העיד שזה לא האזנת סתר. זה חקירה

19 ראשית.

20 אחר כך מגיעה חקירה נגדית, בחקירה הנגדית עו"ד חדד שואל את חפץ כמה דברים על

21 האינדיקציה של

22 ש. הוא ממש שואל אותו בהתייחס לאותה הקלטה שכעת הוא טוען שהיא לא רלוונטית, אני

23 אומר לך שיש שם אינדיקציה ושוב אני רוצה את הזיכרון שלך, לא אם יש או אין בהקלטה,

24 זה לא מעניין, לזה ששלומית אומרת,



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 עו"ד עמית חזד: אז אני לא שואל על ההקלטה
- 2 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: עמוד, שורה?
- 3 ש. זה ב-27 לדצמבר 2021, עמוד 9084
- 4 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: רגע, רגע. 27 בדצמבר עמוד?
- 5 ש. 9,084
- 6 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: שורה?
- 7 ש. 47
- 8 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אין שורה 47 ב-9084
- 9 ש. 4 עד 7 אולי, סליחה.
- 10 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: טוב, השאלה הייתה לא אם יש או אין הקלטה, זה לא מעניין
- 11 אלא על זה ששלומית אומרת שמותר לקבל מתנות מחברים אישיים, הוא אמר שהוא לא
- 12 זוכר.
- 13 ש. אתה אומר שיש לזה אינדיקציה בהקלטה
- 14 עו"ד עמית חזד: אבל אז אני אומר שזה לא קשור להקלטה, אני לא שואל על ההקלטה, אני שואל
- 15 מזיכרון בדיוק את ההיפך
- 16 עו"ד אלון גילדין: אבל אתה אומר שיש אינדיקציה בהקלטה
- 17 ש. אתה מתחיל ואומר שיש אינדיקציה בהקלטה ובקשר להקלטה כבודכם יראה שההקלטה
- 18 באמת עוסקת בשאלה של מתנה אסורה
- 19 עו"ד עמית חזד: כבודכם באמת עם כל הכבוד יש קושי בין לעקור עד כדי כך
- 20 עו"ד אלון גילדין: רק שנייה עמית, בוא נסיים ואחר כך נגיד את טעמי הרלוונטיות, בית משפט שאל
- 21 כמה פעמים. אמרנו נסביר
- 22 עו"ד עמית חזד: אבל אתה אומר שאמרתי דברים, זה לא הקלטה
- 23 עו"ד אלון גילדין: אז תתאפק רגע



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד עמית חדד: ואני אומר שהקטע לא רלוונטי ואני לא מציג לו מהקטע ואני שואל אותו בפירוש
2 מהזיכרון.

3 עו"ד אלון גילדין: אתה לא אומר ככה, אתה אומר שהסיפורים לא רלוונטיים, גם לי הסיפורים עם
4 הכרכרות סוסים לא רלוונטיים מה שמשנה שבזמן אמת היא אומרת לו שזה אסור. איך יכול
5 להיות, אתם טוענים בכתב ההגנה שהוא פנה אליה והיא אמרה לו שזה מותר, איך יכול להיות
6 שבזמן אמת היא אומרת שזה אסור. היא, זאת היא, היא בזמן אמת אומרת, שוללת את
7 הטענה הזאת במענה לכתב האישום

8 עו"ד עמית חדד: בכתב, יש לך בכתב הכי פשוט בעולם

9 עו"ד אלון גילדין: אז בסדר, אז תטען שזה לא

10 עו"ד עמית חדד: לא, לא בכתב

11 עו"ד אלון גילדין: אז תטען שיש בכתב

12 עו"ד עמית חדד: המצוקה של התביעה ברורה. מאוד ברורה.

13 עו"ד אלון גילדין: עו"ד חדד אתם טוענים

14 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: רגע עו"ד חדד, רגע עו"ד גילדין רגע אחד

15 עו"ד עמית חדד: שיענה לבית המשפט, הוא צועק עלי, שיענה לבית המשפט.

16 ש. כבודכם יכולים לראות בתמליל המקטע הרלוונטי בעמוד 15 למשל זה מתחיל בשורה 504 יש
17 קצת לפני, יש שיח על מתנות אסורות עם ניר חפץ, כן, מה היה התפקיד שלו

18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: שיח על מתנות או שיח על שיחה של העדה עם ראש
19 הממשלה?

20 ש. לא, על פעולה שהוא מספר לה שעשה ראש הממשלה

21 עו"ד עמית חדד: לא, לא נכון, לא נכון

22 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מה אתם,

23 כב' השופט ע' שחם: מה נעשה עם זה?

24 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מה הקשר לענייננו? איפה זה אמור להשתבץ בפאזל?



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

- 1 עו"ד אלון גילדין: אני רוצה להסביר
- 2 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מה העניין של זה, איפה זה, מה הרלוונטיות?
- 3 עו"ד אלון גילדין: אני אסביר
- 4 כב' השופט מ' בר-עם: אולי אדוני יסביר למה העדה לא יכולה להעיד על זה, למה צריך להגיש את
- 5 המסמך?
- 6 עו"ד אלון גילדין: אני אגיד מילה, בסעיף 661 למענה לכתב האישום כתב, נכתב כך חוות דעת ... ניתנה
- 7 על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ... יועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה עו"ד ברנע-
- 8 פרגו הדברים נאמרו על ידי הן בכתובים והן בפגישות שקיימה עם ראש הממשלה. אנחנו
- 9 טוענים שהמענה לכתב האישום בהקשר הזה אינו נכון.
- 10 עכשיו, אנחנו רוצים להוכיח שהוא לא נכון, בזמן אמת כמשיחה על פי תומה היא אומרת
- 11 בצורה ברורה שהדברים האלה הם מתנות אסורות, מילא שהיא אומרת את זה לבן אדם
- 12 מאוד מאוד, אני אומר שלא יכול להיות, פה זה אחרת, כאן אמרתם כבודכם אל תשאל את
- 13 השאלה היפותטית מה דעתה היום אם זה לא כך, אני אומר זה לא יכול להיות המענה לכתב
- 14 האישום כי בזמן אמת היא אומרת דברים הפוכים לבן אדם אחד הכי קרוב לראש הממשלה.
- 15 2. בוודאי אני רשאי לשאול בחקירה נגדית את מר נתניהו אם ניר חפץ הוא אחד האנשים הכי
- 16 הכי שהוא הגדיר שקרובים אליו שומע את הדבר הזה, איך יכול להיות שהוא לא יודע? מה
- 17 שאני מנסה להגיד שבוודאי שזה רלוונטי.
- 18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: שוב את התשובה לאישום שהקראת כרגע?
- 19 עו"ד אלון גילדין: המענה לכתב האישום זה פשוט בעמוד האחרון, 661, כתוב ככה, אני אקריא את
- 20 הכל - לכך יש להוסיף כי בזמן אמת ראש הממשלה קיבל מספר חוות דעת משפטיות שהותירו
- 21 לו לקבל מתנות מחברים
- 22 עו"ד עמית חדד: שהתירו
- 23 עו"ד אלון גילדין: שהתירו, חוות דעת אחת ניתנה על ידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה
- 24 עו"ד ברנע פרגו. הדברים נאמרו על ידי הן בכתובים והן בפגישות שקיימה עם ראש הממשלה



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 היא מעידה פה כמו שכבר כבודכם שמע שהיא לא אמרה דברים כאלה בפגישות עם ראש
2 הממשלה

3 עו"ד עמית חדד: זה לא נכון. היא אמרה שהיא סקרה את המסמכים, זה פשוט לא נכון. זה לא נכון,
4 חוץ מזה, למה חוץ מה?

5 עו"ד אלון גילדין: אני רוצה להגיד, היא אומרת שלא, הוא אומר שכן, אני רוצה להגיד שלא, הכי
6 לגיטימי בעולם להביא ראייה

7 כב' השופט מ' בר-עם: אז למה לא בעדות, למה במסמך אני שואל פעם רביעית את אותה שאלה,
8 שתעיד על כך.

9 עו"ד אלון גילדין: אני חושב שיש ערך רב שבן אדם נשמע משיח, זה קלטה הכי אמינה שיש בזמן אמת
10 אומר את עמדתו,

11 כב' השופט מ' בר-עם: אבל אדוני לא משיב לי, למה שלא תעיד על כך.

12 עו"ד אלון גילדין: כי אני חושב, א. רצינו לשאול מה עמדתה

13 כב' השופט מ' בר-עם: לא, לא מה עמדתה, אותה שיחה בהקלטה שאדוני מבקש

14 עו"ד אלון גילדין: השיחה הזאת היא שיחה שהיא ניהלה לפני 14 שנה

15 כב' השופט מ' בר-עם: אדוני לא משיב לי

16 עו"ד אלון גילדין: אני חושב שהראייה הטובה ביותר לאדוני, הראייה הנכונה, הרי זה שיחות שהגשנו
17 עם ניר חפץ כאלו היו כל השיחות כי לעצם אמירת הדברים שבן אדם בזמן אמת אמר את
18 הדברים בצורה כל כך ברורה וזו ראייה ודאי רלוונטית לאור העובדה, יש לה ערך עובדתי היא
19 ודאי ראייה טובה יותר לאדוני מאשר היום אחרי 14 שנה היא תזכור שהיה לה עם ניר חפץ.
20 יכולים לשאול אותה, היא לא תזכור, נרענן אותה מהשיחה, מה יצא לאדוני?

21 כב' השופט מ' בר-עם: יש פה הרבה מאוד דברים שוודאי,

22 עו"ד אלון גילדין: אני מסכים שזה לא ייסרק

23 כב' השופט מ' בר-עם: אנחנו רוצים שורה וחצי



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד אלון גילדין: זה לא שורה וחצי, אני מוכן להגיש חלק מהתמליל, לא משנה לי השיחות, מה
2 שמשנה לנו זה שבזמן אמת היא מסבירה בצורה מאוד מאוד ברורה את גבולות המותר
3 ובעיקר את גבולות האסור, היא אומרת לו על דבר כזה, על דברים הרבה יותר קלי ערך
4 בעשרות מונים מהמקרה שלפנינו, אני אומר,

5 כב' השופט ע' שחם: אני לא מבין דבר אחר עם כל הכבוד, אני קורא את מה שכתוב כאן אני מנסה
6 להבין עבור עצמי איך זה שונה במשהו מכל הנהלים וההוראות שקראת? הרי ממה נפשך? זה
7 לא יכול להיות שונה, אם זה שונה הנהלים מחייבים ואם זה לא שונה לא ברור מה זה מוסיף
8 לנו

9 עו"ד עמית חדד: בדיוק

10 כב' השופט ע' שחם: תודה מר חדד

11 עו"ד עמית חדד: אדוני דיברתי לבקבוק, זה יצא חזק מדי כנראה

12 כב' השופט ע' שחם: לכן אני לא מבין על מה כל הזה, אז היא שיקפה באיזושהי שיחה היא מרחפת
13 לשיטתכם בשנת 2009 או 2010 את מה שלכאורה כתוב בנוהל, מה זה מעלה, מה זה מוריד?
14 זה כתוב.

15 עו"ד אלון גילדין: לא, אז אני אומר לאדוני כשאדוני יראה את הנוהל הנוהל התייחס ככלל ברובו
16 למתנות אישיות, כל הנהלים האלה מתייחס למה הוא לא מתייחס הנוהל, על זה שחוק
17 המתנות שהוא חוק שככלל, אין בנוהל הזה התייחסות למתנות אישיות

18 כב' השופט ע' שחם: אבל כל ההבחנה, מר גילדין כל ההבחנה במסגרת תפקידו או לא במסגרת
19 תפקידו שזה ההבחנה לכאורה היסודית בנוהל, זה גם ההבחנה היסודית שלכאורה כשאני
20 קורא כאן את התמליל

21 עו"ד עמית חדד: כן, זה אותו דבר

22 כב' השופט ע' שחם: מר חדד,

23 עו"ד עמית חדד: סליחה, סליחה



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 כב' השופט ע' שחם: זאת לכאורה הבחנה היחידה שעולה גם מהטקסט כאן, זה הכל, אני לא רוצה
- 2 כבר להיכנס לשאלות של מה הערך של דברים שהם לא בדיוק חוות דעת ונאמרים במסגרת
- 3 שיחה לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת שגם היא שאלה, אז למה אנחנו משקיעים כל כך הרבה
- 4 אנרגיה בדבר הזה, זה מה שאני לא מבין
- 5 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: רגע, אני רוצה לשאול שאלה, השיחה הזו הרי היא לא עם
- 6 ראש הממשלה, האם אדוני רוצה את זה לצורך החקירה הנגדית של מר נתניהו? זה הסיבה
- 7 שאדוני רוצה כדי להציג אם הייתה שיחה כזו, אם זה איך זה שאתה לא ידעת את זה?
- 8 עו"ד אלון גילדין: שני דברים גברתי, זה אחד, גם, לא רק, גם, זה מה שאמרתי, גם, אבל הדבר השני
- 9 אני שוב אומר יש פה שאלה עובדתית ואני לא,
- 10 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אבל אמר השופט שחם
- 11 עו"ד אלון גילדין: אבל אני רוצה לענות לשופט שחם שאנחנו רואים את הדברים אחרת.
- 12 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אם זה מופיע בנהלים אז כמה פעמים צריך להראות את זה?
- 13 עו"ד אלון גילדין: הנהלים לא עוסקים במתנות אישיות, זה בדיוק
- 14 כב' השופט ע' שחם: אבל זה גם מה שאומרת לכאורה,
- 15 עו"ד אלון גילדין: אדוני אנא ייתן לי לסיים
- 16 כב' השופט ע' שחם: זה גם לכאורה מה שהעדה אומרת, אני עכשיו ישבתי וקראתי את התמליל
- 17 בחלקיו הרלוונטיים, זה לכאורה ההבחנה הבסיסית שהעדה עושה גם שם, היא שואלת, חבר,
- 18 לא חבר? במסגרת תפקידו, לא במסגרת תפקידו? זה עולה שם כל הזמן, אני קראתי את זה
- 19 בפריזמה הזו אז אני מתקשה להסביר עבור עצמי למה אנחנו כל כך משקיעים אנרגיה במשהו
- 20 שהיה כתוב בנהלים לפני, בזמן, ואחרי? זה כתוב כל הזמן.
- 21 עו"ד אלון גילדין: הדברים שהיא אומרת בהחלט משקפים את המצב המשפטי והיישומי כפי שהם
- 22 מבינים אותו וכפי שאם באמת נטען גם במענה לכתב אישום ראש הממשלה פונה אליה הוא
- 23 היה שומע, הם שונים והם מוסיפים הרבה ממה שכתוב בנהלים.
- 24 כב' השופט ע' שחם: לא יכול להיות שהם שונים



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד אלון גילדין: הם מוסיפים את כל הפן היישומי שהיא אומרת לו זה אסור, היא מבטאת את הדין
2 דרך מקרים כפופי ערך אל מול המקרה שלפנינו וזה אין בנהלים אדוני.
3 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: זו עדיין לא שיחה מול ראש הממשלה.
4 עו"ד אלון גילדין: אז אנחנו רוצים לטעון שני דברים, האחד, עצם העובדה שזו עמדתה הם ראייה
5 נסיבתית כבודכם קורא לזה, אני לא יודע אם זה נקרא נסיבתית אבל היא שוללת את הטענה
6 במענה לכתב האישום, פעם אחת.
7 פעם שנייה, ודאי אנחנו רשאים לשאול את ראש הממשלה איך ייתכן שניר חפץ אדם כל כך
8 קרוב לו שראש הממשלה יקר לו, פונה בלחץ על הנקודה הזאת ולא אמר, בוודאי שאני יכול
9 לשאול את זה בחקירה נגדית אבל אני מוכן לחתוך אם יש לזה,
10 עו"ד עמית חזד: לא יכול להיות מה שאתה אומר, לא יכול להיות.
11 כב' השופט מ' בר-עם: מה שאדוני מבקש זה לחזק את העמדה של הלשכה המשפטית שלא יכול
12 להיות שאכן נתנה חוות דעת כפי שראינו עם הנאשם
13 עו"ד אלון גילדין: זו טעה אחת והטענה השנייה שיש לזה צורך לחקירה נגדית.
14 ש לא יכול להיות שהתוכן שלהם הוא כפי שטוען הנאשם אם זה מה שקרה
15 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אולי מה שנעשה כרגע זה דבר כזה, תעזבו כרגע את נושא
16 ההגשה, תשאלו אותה שהיא תאשר מי הדוברים
17 עו"ד עמית חזד: אני רוצה להתנגד
18 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מה? לשאול אותה מי הדוברים אדוני לא יתנגד
19 עו"ד עמית חזד: לא צריך לשאול, אני אגיד שהדוברים הם ניר ושלומית, לא צריך לשאול אותה שום
20 דבר.
21 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: נניח כרגע את המסמך הזה, אם וכאשר הוא יעלה בחקירת
22 ראש הממשלה אז הוא יעלה ואז תוכלו להפנות לתשובה לאישום ולטענות ולמה אתם רוצים
23 עו"ד עמית חזד: כבודכם בכל זאת, כמה פעמים ביקשתי משפט וכבודכם לא נתן לי, אני בכל זאת
24 רוצה לומר משהו.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** כי אתה תמיד מבקש באמצע משהו.
- 2 **עו"ד עמית חדד:** לא באתי בטענה או בטרעניה, אבל אני בכל זאת אומר הנה הפעם אני מבקש כן
- 3 משפט, למרות שההתנגדות התקבלה. קודם כל השיחה הזאת לחשוב שניר חפץ יספר לראש
- 4 הממשלה על שיחה שבה הוא הולך ליועצת המשפטית ואומר לה את מה שהוא אומר, נאמר
- 5 בעדינות, זו מחשבה קונספירטיבית משהו כי זה בדיוק הפוך ממה שמצופה נגיד מאדם כמו
- 6 ניר חפץ, זה הטעם. דבר שני, ניר חפץ העיד פה היה צריך לשאול אותו את השאלה הזאת, לא
- 7 להסיק על דרך הדדוקציה בעיני העקומה משהו שראש הממשלה וניר דיברו בנושא, היה צריך
- 8 לשאול את מר חפץ, מר חפץ אתה העד שלנו, עד מדינה, נחקרת אין סוף חקירות היית בראיון
- 9 עד, המון המון ישיבות, דיברת על זה עם ראש הממשלה, כן או לא?
- 10 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** הם לא שאלו אותו, הלאה.
- 11 **עו"ד עמית חדד:** בסדר ההתנגדות התקבלה גברתי, אמרתי משפט, גברתי אמרה הלאה, אני מנסה
- 12 לעמוד בהתחייבויות שלי.
- 13 **עו"ד אלון גילדין:** אנחנו מתקשים להבין
- 14 **עו"ד עמית חדד:** וכמובן אנחנו גם לא טוענים בשום שלב ודרך שנאמר בעל פה משהו שהוא שונה.
- 15 ש. כבודכם אנחנו מתקשים להבין איך נשתמש בזה בחקירה נגדית הרי זה לא יהיה ראייה בתיק
- 16 בית המשפט, ראש הממשלה הוא לא צד, אנחנו רוצים להגיש, הרי במישור הקבילות אין
- 17 התנגדות.
- 18 **כב' השופט מ' בר-עם:** אתם יכולים להציג לעד בחקירה נגדית מסמכים, אפשר להציג לשמוע את
- 19 עמדתו ואז לטעון על בסיס תשובתו, אפשר להציג
- 20 ש. כן, אבל שיהיה לנו את הממצא שהעדה מאשרת
- 21 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** שהיא מאשרת שמה? שהיא גם פעלה על פי הנהלים שהיא
- 22 הציגה?
- 23 ש. לא, לא, שזה הדברים שהיא אמרה
- 24 **כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד:** אז הנה אז מוסכם שאלה דברים שהיא אמרה.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 עו"ד אלון גילדין: איך זה ילך לבית המשפט אם זה לא יוגש? לא הבנתי
- 2 כב' השופט מ' בר-עם: אי אפשר להציג לעד במהלך חקירה נגדית מסמך כלשהו?
- 3 עו"ד אלון גילדין: כן, אבל אם אני ארצה להשתמש, להגיד בעצם אמירת הדברים, בתוכן של הדברים
- 4 להגיד אני טוען שהעד משקר בגלל שהנה לא יכול להיות כי כך וכך, אם זה לא יוגש בפני בית
- 5 המשפט איך נוכל לטעון את הטענה הזאת?
- 6 אם אנחנו רוצים ובסופו של יום בסיכומים להגיד יש פה מחלוקת עובדתית, אנחנו מצדדים
- 7 בברנע-פרגו, ולא בנתניהו, אנחנו רוצים שבית המשפט יקבע ממצא שהיא אמרה דברי אמת
- 8 והוא אם הוא יעמוד על זה, זה לא דברי אמת, נניח, אני רוצה להראות לבית המשפט ראייתית
- 9 שיש לי ראייה שמצדדת בטענה של הממצא שאני מבקשת מבית המשפט לקבוע.
- 10 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: שמה, שהיא אמרה דברי אמת? שמה?
- 11 עו"ד אלון גילדין: שהיא, כשהיא אומרת שהיא לא נתנה לו חוות דעת בעל פה והוא כשהוא אומר
- 12 שהיא כן נתנה לו חוות דעת בעל פה אני רוצה שכבר נמצא לפיה ולא לפיו.
- 13 עו"ד עמית חזד: אנחנו לא טוענים את מה שאתה אומר, אני פשוט לא מבין את זה, אנחנו פשוט לא
- 14 טוענים את זה.
- 15 עו"ד אלון גילדין: הייתה תשובה מאוד ברורה במענה לכתב האישום שהיא נתנה לו את זה בחוות דעת
- 16 בעל פה
- 17 עו"ד עמית חזד: אנחנו לא טוענים את זה, חשוב שתבין
- 18 ש. כתבתם את זה אבל
- 19 עו"ד עמית חזד: גם לא כתבנו את זה
- 20 עו"ד אלון גילדין: היא נתנה לו את זה,
- 21 עו"ד עמית חזד: אנחנו לא טוענים את זה, לא טענו, אנחנו טוענים משהו אחר לגמרי, הביאו ניירות
- 22 כתובים כמו שסיפרה גב' פרגו



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: טוב, חבל, עו"ד גילדין חבל כרגע על כל הוויכוח ואני מזכירה

2 לכם שהיום שלנו מצומצם היום, אתם תשאלו אותה, שהיא תאשר שהיא דוברת כאן ושהיא

3 משקף את דבריה כי אני מניחה שנתתם לה לקרוא את זה

4 עו"ד אלון גילדין: נכון

5 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: שהיא הדוברת וזה משקף את דבריה ותתקדמו הלאה, אל

6 תגישו את זה כרגע, תפנו עם תאריך, עם מספר, עם הכל ואל תגישו את זה כרגע, בבוא היום

7 נתעסק עם זה, כרגע תעברו את מה שאתם צריכים כדי שהמסמך הזה, אם תאושר הגשתו

8 יאושר על פי עדותה, רק שהיא תאשר שהיא הדוברת.

9 עו"ד אלון גילדין: אני רק רוצה להגיד ככה, בית המשפט עקבי, כשרצינו להגיש את,

10 כב' השופט מ' בר-עם: אדוני שמע, מגישים לעדה וזה לא עמדתה זה מה שהיא אומרת בשיחה, זה

11 מה שהיא אומרת בשיחה, הייתה מאשרת היינו מתקדמים, זה היה פותר את כל העניין, את

12 כל העניין כך נדמה לי כי היא הייתה מאשרת את מה שהיא אמרה.

13 ש. חברי אמר שהוא יתנגד.

14 עו"ד אלון גילדין: אז נשאל אותה באמת יש פה מענה בחומר החקירה, יש פה תשובה, מה הייתה

15 עמדתך בזמן אמת, אנחנו מוכנים לשאול את השאלה הזאת, אז בוא נעשה את זה עכשיו

16 עו"ד עמית חדד: אבל כבודכם פסל

17 עו"ד אלון גילדין: אדוני כרגע הציע שאלה, נשאל אותה מה הייתה עמדת ב-2010. מה הייתה עמדתך

18 בזמן אמת? בוא נשאל את זה

19 עו"ד עמית חדד: בית משפט פסל את השאלה הזאת.

20 עו"ד אלון גילדין: מה שאדוני הציע, נשאל, אם בית המשפט רוצה,

21 עו"ד עמית חדד: לא, אבל מה אתה, אני לא מצליח להבין בית המשפט נתן החלטה, הפרקטיקה הזו

22 שאתם עושים צ'לנג'ינג כל פעם מחדש בבית המשפט זה דבר שהוא לא ראוי, הוא פשוט לא

23 ראוי.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 עו"ד אלון גילדין: אני לא הצעתי, בית המשפט הציע שנשאל את השאלה הזאת. מה לא ראוי, בית

2 המשפט אמר שנשאל שאלה

3 עו"ד עמית חזד: ניתנה החלטה, ניתנה שוב החלטה, עורכת דין אחת קמה, עורך דין שני קם, אחר כך

4 עוד פעם ושוב, ועוד הפעם, זה לא לעניין.

5 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: טוב, זו שאלה של השופט בר-עם לעדה.

6 כב' השופט מ' בר-עם: נשמע מה העדה אומרת.

7 עו"ד עמית חזד: רק כבודכם עם כל הכבוד כמי שלא השיב אף פעם להתנגדות באופן מלא כי אמרו

8 שההתנגדות מתקבלת גם בראיון העד,

9 כב' השופט מ' בר-עם: ההתנגדות הייתה להגשת המסמך, זה קיבלנו. תשובה לשאלה זו התנגדות

10 אחרת.

11 עו"ד עמית חזד: נכון, התנגדות אחרת

12 כב' השופט מ' בר-עם: לכן זה לא שחוזרים על אותה התנגדות.

13 עו"ד עמית חזד: זו התנגדות אחרת, אדוני יראה קודם כל את סעיף יא',

14 כב' השופט מ' בר-עם: כן, שהיא זיהתה את קולה

15 עו"ד עמית חזד: זה הכל, אז לכן אמרתי בהקשר הזה אין מחלוקת אבל היא אומרת גם שהיא לא

16 זוכרת

17 כב' השופט מ' בר-עם: מה זאת אומרת היא לא זוכרת?

18 ש. היא לא אמרה שהיא לא זוכרת.

19 כב' השופט מ' בר-עם: זה לא יוגש, זה מה שהחלטנו מקודם אבל תשובה לשאלה,

20 ש. אבל אני כן אוכל לשאול אותה על הדוברים

21 עו"ד עמית חזד: לא, לא, הדוברים לא צריך כי אני אישרתי

22 ש. רק את הזיהוי של המסמך, של ההקלטה

23 עו"ד עמית חזד: לא צריך

24 ש. שנוכל אחר כך להציג את זה בחקירה נגדית.



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

עו"ד עמית חזד: לא תוכלו להציג את זה בחקירה נגדית לטעמנו, אתם תוכלו לנסות להציג בחקירה נגדית.

כב' השופט מ' בר-עם: העדה מכירה את התמליל והוצג לה בראיון העד

עו"ד עמית חזד: נכון

ש. כן

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: תפני למספרים, לסימנים, לברקוד, למה שלא יהיה

ש. כן, כן, רק שזה יהיה רשום בפרוטוקול. אז אני מפנה, אז הזיהוי של ההקלטה הזו זה הקלטה

שסומנה DWB0205 מתוך פריט שמספרו 805424337.

עכשיו כבודך שאני אשאל את השאלה שהתרת? אני מבקשת לשאול אותך מה הייתה, זאת

שאלה בעצם של השופט בר-עם

כב' השופט מ' בר-עם: תציגי לה אולי את המסמך, את התמליל

ש. הצגתי לך כבר?

כב' השופט מ' בר-עם: תפני לשורה הרלוונטית

עו"ד עמית חזד: אני בכל זאת מתנגד

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אתה מתנגד לשאלה של בית המשפט?

עו"ד עמית חזד: כבודכם אמר שאני רשאי להתנגד מקודם

כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: לא לשאלה של בית המשפט.

כב' השופט מ' בר-עם: רק רגע

עו"ד עמית חזד: מקודם בית המשפט אמר שאני רשאי להתנגד, הוא אמר שאלה חדשה אתה רשאי

להתנגד.

כב' השופט מ' בר-עם: אדוני כשאנחנו קיבלנו את ההתנגדות להגשת המסמך הזה אני סברתי שאין

מניעה לשאול אם אכן הדברים בתמליל שהיא מכירה אם אכן הדברים נאמרו על ידה. מה

נאמר על ידה? נשמע באותה שורה ובכך נתקדם, זה הכל. אם יהיה לזה משקל כראייה

נסיבתית לעניין גרסת ראש הממשלה כשתבוא, אם תבוא זה שאלה אחרת.



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

- 1 עו"ד עמית חדד: מה השאלה שאת רוצה לשאול אותה?
- 2 ש. שנייה, בית המשפט ביקש שאפנה אותה לשורות קונקרטיות. אני רואה שיש שני גרסאות של
- 3 מסמך מבחינת שורות
- 4 עו"ד עמית חדד: שתי גרסאות?
- 5 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: למה גברתי מפנה אותה?
- 6 עו"ד עמית חדד: שנדע גם אנחנו
- 7 ש. אוקי, אני לא יודעת איזה גרסה יש אצלכם
- 8 עו"ד עמית חדד: זה גרסה שקיבלנו מכם לפני רגע.
- 9 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: למה גברתי מפנה, לאיזה מסמך?
- 10 ש. המסמך של התמליל
- 11 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: אוקי
- 12 ש. זה מתחיל
- 13 עו"ד עמית חדד: טפת נתתם לנו את התמליל, תפני אותנו למסמך ולשורה
- 14 ש. זה מתחיל בשורה 14
- 15 עו"ד עמית חדד: איזה שורה?
- 16 ש. שמדובר שנתן שלח אותה בניו אורלינס
- 17 עו"ד עמית חדד: לא, אבל זה לא מה שבית משפט התיר גם, זה ממש לא מה שבית המשפט התיר
- 18 כב' השופט מ' בר-עם: בית המשפט התיר שאלה מאוד פשוטה, האם בתמליל שהעדה מכירה,
- 19 שזיהתה את קולה על פיו האם היא אכן אמרה את הדברים?
- 20 ש. אז אני אפנה לעדה
- 21 כב' השופט מ' בר-עם: אחרי זה נראה מה נעשה עם זה
- 22 ש. את רואה פה בעמוד 15 בשורה 496 תקשיב טוב, אתה יודע מה זה מתנה אסורה? ויש כאן
- 23 הסבר בשורה 500 ו-501 יש את חוק שירות הציבור מתנות, אסור לעובד המדינה וזה לא משנה
- 24 לקבל מתנות כעובד ציבור. עכשיו היא קיבלה את זה כאשת ראש הממשלה



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

- 1 עו"ד עמית חדד: מה השאלה?
- 2 ש. השאלה שלי היא קודם כל
- 3 עו"ד עמית חדד: לא לענות
- 4 כב' השופט מ' בר-עם: האם אלה דברים שנאמרו על ידי העדה ונתקדם.
- 5 ש. כן, האם הדברים נאמרו על ידך
- 6 עו"ד עמית חדד: אם את זוכרת?
- 7 ש. בזמן אמת?
- 8 ת. כן
- 9 כב' השופט מ' בר-עם: בזמן ביצוע ההקלטה?
- 10 ת. כן. כן
- 11 ש. כבודך גם התיר לשאול מה הייתה העמדה?
- 12 עו"ד עמית חדד: לא, לא.
- 13 כב' השופט מ' בר-עם: ה... לא משקף את העמדה, מה שמר גילדין יטען בסיכומים בהמשך, כרגע זה
- 14 מה שנאמר.
- 15 ש. אז אני אראה אם יש כאן עוד דברים
- 16 עו"ד עמית חדד: אין עוד דברים, זה מה שבית משפט התיר.
- 17 ש. לא, הוא התיר לי לשאול אותה אם הדברים שהיא אמרה פה משקף את, אני רוצה לראות אם
- 18 יש עוד אמירה פה שלה, כי זה שיח ארוך.
- 19 כב' השופט מ' בר-עם: יש עוד אמירה רלוונטית בהקשר הזה? אפשר גם להציג לה.
- 20 עו"ד אלון גילדין: ... טענה אסורה אולי צריך להזכיר על מה,
- 21 עו"ד עמית חדד: אוי באמת, אבל בית המשפט לא התיר את זה
- 22 עו"ד אלון גילדין: אולי צריך להקריא את זה רגע כדי שיבינו
- 23 עו"ד עמית חדד: לא, לא נקריא את זה, זה מה שבית המשפט לא התיר לכם.



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

1 כב' השופט מ' בר-עם: מר גילדין אני אפשרתי להציג לעדה דברים שנאמרו בתמליל שהוקלטו ואדוני

2 יודע, קיבלו ביטוי, זה הכל.

3 עו"ד אלון גילדין: אדוני צודק אבל כדי שיבינו שמישהו אומר,

4 כב' השופט מ' בר-עם: היא אישרה את זה, העדה אישרה את זה

5 עו"ד עמית חדד: היא אמרה כן למרות שהיא לא זוכרת את זה

6 עו"ד אלון גילדין: אדוני כדי שבית המשפט יבין אם העדה אומרת על משהו זו מתנה אסורה וזה מה

7 שבית המשפט אז רק צריך להבין מהי המתנה האסורה כי אחרת אולי התכוונו

8 כב' השופט מ' בר-עם: לא יודע אם הייתה שאלה קונקרטית לגבי מתנה ספציפית אז אפשר

9 עו"ד אלון גילדין: אז זה מה שאני אומר, כיוון שזה לא מה שהתכוונו שיהיה אז אנחנו צריכים דקה

10 וחצי קודם. צריך להסביר כמה יש להתבטאות ערך.

11 עו"ד עמית חדד: אתם מדברים בקול שהעדה תשמע את התשובות שלך?

12 עו"ד אלון גילדין: לא, אנחנו הולכים לשאול את זה. אני אנסה לשאול אותה.

13 ש. זה שורות שיש להם, השורות אצלי הן אחרות

14 עו"ד אלון גילדין: טוב, שלומית בשורות מדובר פה

15 כב' השופט מ' בר-עם: לא, לא מדובר, אדוני יפנה לשורות, העדה תעיין בשורות

16 עו"ד עמית חדד: אם אלה דברים שהיא אמרה, זה מה שבית משפט התיר

17 עו"ד אלון גילדין: אדוני אמרתי, אם היא אומרת את הדברים של מתנה אסורה אני ארצה שאדוני

18 ידע על מה היא אמרה את זה.

19 ש. אז אולי נשאל אותה על איזה סיטואציה.

20 עו"ד אלון גילדין: כדי לא לפגוע בנאשם לא רציתי להיכנס לפרטים אבל אני עדיין צריך שבית המשפט

21 יבין שאולי היא דיברה על בית ואולי דיברה על משהו אחר

22 כב' השופט מ' בר-עם: אז שתאשר אם הדברים נאמרו על ידה, היא תגיד לפרוטוקול וזה יירשם.

23 עו"ד אלון גילדין: אני רוצה להפנות אותך, אין לי ברירה, אני רוצה להפנות אותך החל משורה 490 עד

24 לשורות 504-505



בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם

08 מאי 2024

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

- 1 עו"ד עמית חזד: זה ממש בניגוד למה שאמר בית המשפט
- 2 עו"ד אלון גילדין: את נשאלת על קבלה של ... על כרכרה, על סלסלה, על ארוחה ואז
- 3 עו"ד עמית חזד: עוד הפעם, אבל זה ממש
- 4 עו"ד אלון גילדין: ... את זה אני לא אביא כדי לא לפגוע בהם, ואז מר חפץ שואל אותך, את אומרת לו
- 5 זה אסור, זה מתנה... ואז הוא שואל אותה את מדברת אל הסלסלה או על הסיור ואת עונה
- 6 לו בשורה 503 על הסלסלה, על הסיור, על הכל והוא שואל אותך ועל הארוחות? ואת אומרת
- 7 לו על הכל.
- 8 עו"ד עמית חזד: מה אתם עושים? זה בניגוד להחלטה
- 9 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: רגע עו"ד גילדין,
- 10 עו"ד עמית חזד: זה ממש בניגוד להחלטה של בית המשפט, זה בניגוד, זה בדיוק מה שבית משפט לא
- 11 אמר לעשות.
- 12 עו"ד אלון גילדין: אדוני כדי לא לפגוע באף אחד אני שואל את הדבר הפשוט על איזה סיטואציה היא
- 13 אמרה שזה מתנה אסורה?
- 14 ש. בקווים כלליים בלי פרטים.
- 15 כב' השופט מ' בר-עם: זה רשום בתמליל?
- 16 ש. כן, על איזה סוג של סיטואציה
- 17 כב' השופט מ' בר-עם: משפט אחד ואנחנו נסיים את הדיון הזה
- 18 ש. על איזה סוג של סיטואציה, הראיתי לך קודם את התמליל שגם קראת אותו, על איזה סוג
- 19 של סיטואציה אמרת כאן שזה מתנה אסורה? או סיטואציות?
- 20 ת. על מימון שירותים וטובין לרעיית ראש הממשלה על ידי גורמים שונים, אמרתי שזאת מטרה
- 21 אסורה משום שכל,
- 22 כב' השופט מ' בר-עם: אם הדברים ... שלא מופיע בתמליל
- 23 עו"ד עמית חזד: כמובן כתוב באשר הוא עובד ציבור כן? זה המבחן.
- 24 עו"ד אלון גילדין: שתתאר את הסיטואציה אפשר להבין מה זה.



בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן – פלדמן, משה בר – עם, עודד שחם
ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'
08 מאי 2024

1 עו"ד עמית חדד: לא מה זה ולא לא מה זה, אתם באמת, תיכף אנחנו נראה את זה עוד שנייה

2 ש. נו, אז אולי עדיף להגיש את זה, עו"ד חדד אולי עדיף להגיש את זה גם לשיטתך.

3 עו"ד עמית חדד: לא להגיש את זה, לא הייתם בכלל צריכים לשאול על זה.

4 כב' השופט מ' בר-עם: טוב, סיימנו את העניין הזה, נתקדם, תודה

5 ש. עד כאן החקירה הראשית.

6 כב' השופט מ' בר-עם: כן מר חדד

7 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: טוב, חקירה נגדית מר חדד

8 עו"ד עמית חדד: כבודכם אני אנסה להתקדם, אנחנו היינו תחת הרושם וההתחייבות על מועד קשיח

9 וכו', אני יודע אבל חברי אמרו חצי שעה, שעה מקסימום

10 עו"ד טפת רוטשילד-מויאל: שעה

11 עו"ד עמית חדד: כן, אנחנו שעתיים.

12 עו"ד טפת רוטשילד-מויאל: בסדר אבל יש דברים בלתי צפויים, כן, להביא המון המון דברים,

13 כב' השופטת ר' פרידמן-פלדמן - אב"ד: מצבנו מאוד מוגדר

14 עו"ד עמית חדד: אז אני אומר אני אעשה מאמץ.

15

16 ע"ת 118 עו"ד שלומית ברנע-פרגו לאחר שהוזהרה כדין משיבה לשאלות עו"ד עמית חדד בחקירה

17 נגדית

18 ש. שלומית את עורכת דין משנת 1984 נכון?

19 ת. נכון

20 ש. ובתחילת דרכך עבדת במגזר הפרטי?

21 ת. נכון

22 ש. ובשנת 98 הצטרפת לסגנית בכירה ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה דאז?

23 ת. נכון

24 ש. ומשנת 2001 את היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה בפועל ואחר כך כמובן מינוי קבוע?